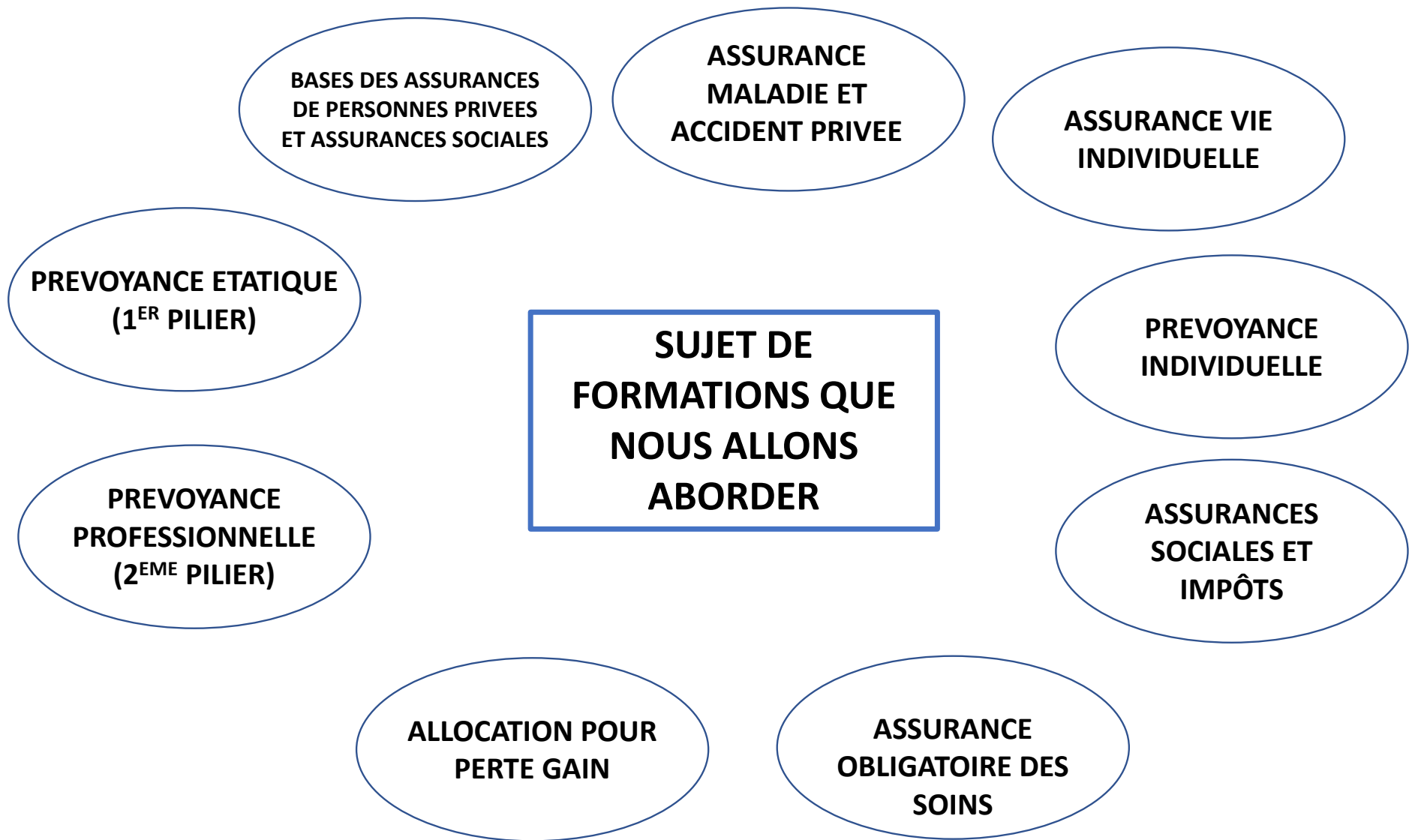




ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES





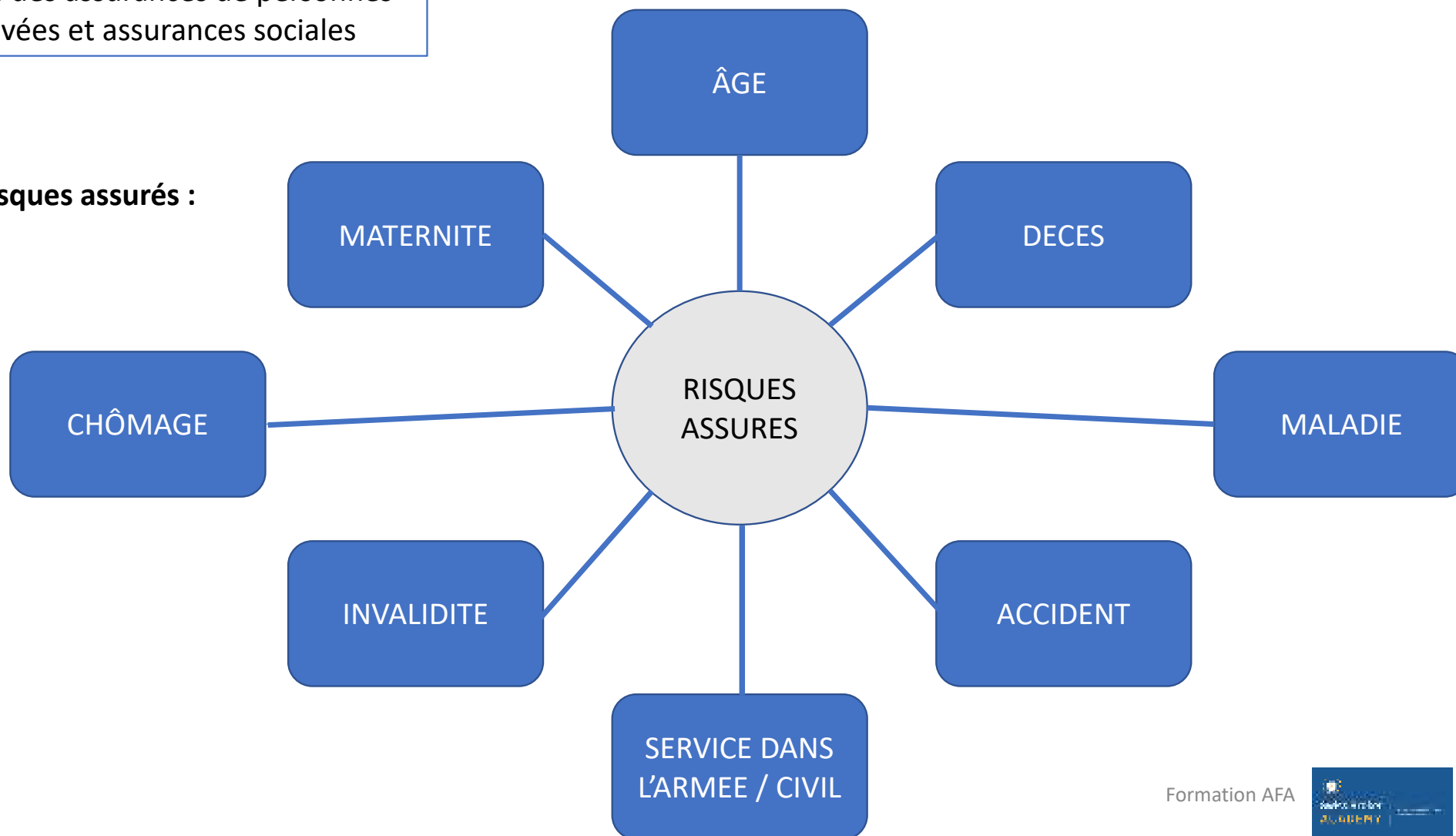
BASES DES ASSURANCES DE PERSONNES PRIVEES ET ASSURANCES SOCIALES

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 10 - 11

Bases des assurances de personnes
privées et assurances sociales

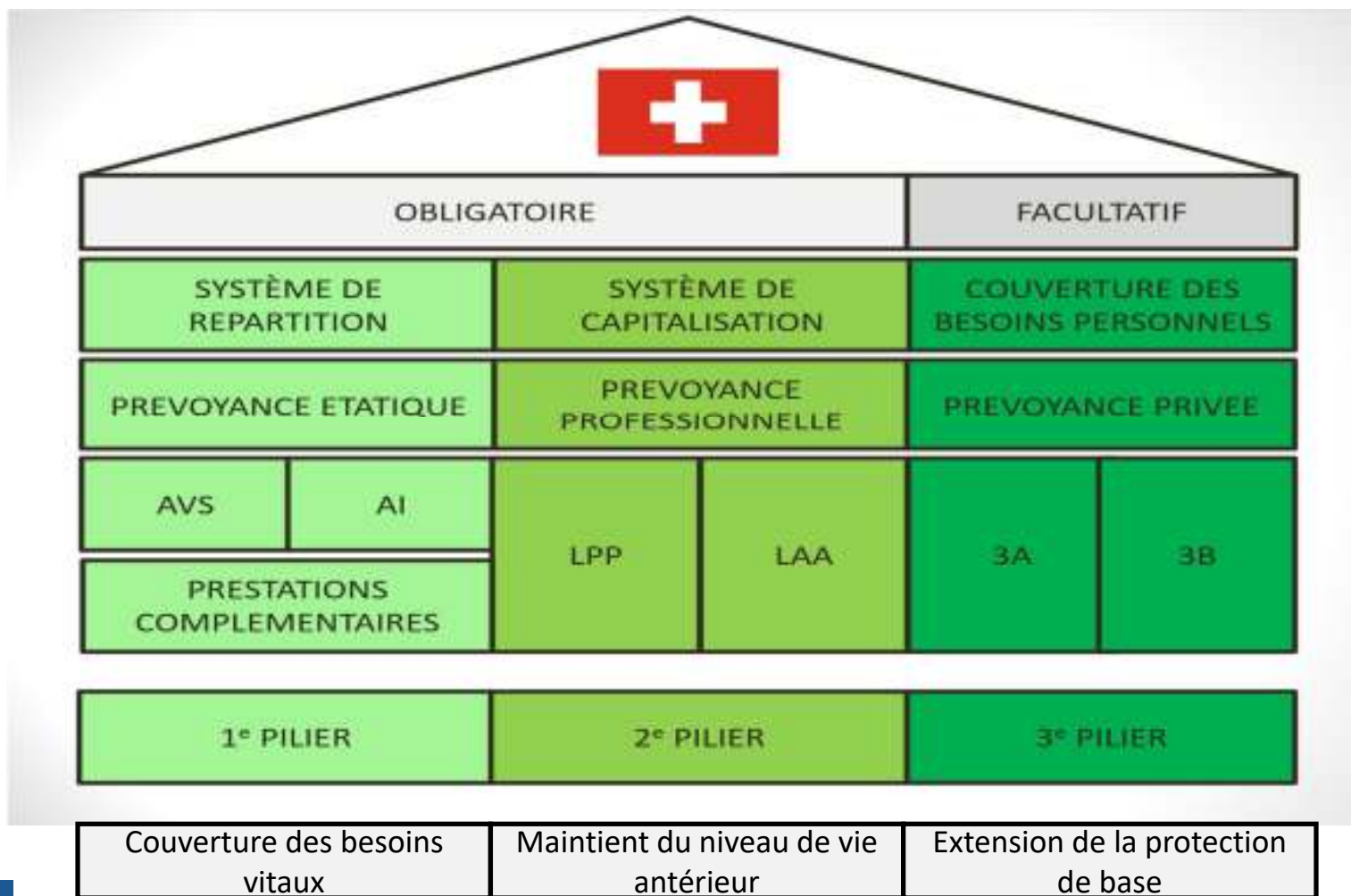
Les risques assurés :



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 19-36

Les assurances sociales



Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 19-36

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

ASSURANCE MALADIE SOCIALE

- Assurance maladie obligatoire pour toute la population Suisse
- Assurance d'indemnités journalières maladie facultative selon la LAMAL

ASSURANCE CHÔMAGE

Couvre la perte de gain des travailleurs qui ont perdu leur emploi, à la suite d'une insolvabilité de l'employeur, d'une réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries (dans certaines branches seulement).

ALLOCATION POUR PERTE DE GAIN

Couvre la perte de gain des indépendants et des travailleurs qui servent dans l'armée, dans la protection civile et croix rouge ou participent aux cours fédéraux ou cantonaux pour moniteurs de Jeunesse et Sport ou aux cours pour moniteurs de jeunes tireurs

ALLOCATION MATERNITE, CONGE PATERNITE ET CONGE DE PRISE EN CHARGE

- Couvre la perte de gain des mères professionnellement indépendantes ou salariées pendant 14 semaines au maximum à compter de la naissance de leur enfants.
- Les pères ont droit à deux semaines de congé payés.
- Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour prendre en charge leur enfant ⁶ gravement atteint dans sa santé ont droit à un congé de prise en charge.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

EXERCICE :

Par groupe vous allez présenter chacun des trois piliers :

1 ^{er} PILIER	2 ^{EME} PILIER	3 ^{EME} PILIER
• Objectif • Bases légales • Personnes assurées • Prestations d'assurance • Organisation	• Objectif • Bases légales • Personnes assurées • Prestations d'assurance • Organisation	• Objectif • Bases légales • Personnes assurées • Prestations d'assurance • Organisation

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

SYSTÈME DES TROIS PILIERS

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 23

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

A. Le premier pilier – prévoyance étatique (AVS-AI-PC)

Objectif :

Garantir les besoins vitaux **à l'ensemble de la population**. Celui qui est menacé dans sa sécurité financière par les risques de **vieillesse**, **décès** ou **invalidité**, peut survivre grâce aux ressources du premier pilier.

PC (prestations complémentaires). Les ressources de l'AVS et de l'AI ne suffisent pas toujours à couvrir les besoins vitaux.

Dans ce cas on ajoute les prestations complémentaires.



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 23

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

A. Le premier pilier – prévoyance étatique (AVS-AI-PC)

Bases légales :

Le premier pilier est régi par les lois suivantes :

- Loi fédérale sur l'assurance vieillesse (LAVS)
- Loi fédérale sur l'assurance invalidité (LAI)
- Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (LPC)
- Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

10

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 23

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

A. Le premier pilier – prévoyance étatique (AVS-AI-PC)

Personnes assurées :

L'ensemble de la population Suisse est assurée.



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 23

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

A. Le premier pilier – prévoyance étatique (AVS-AI-PC)

Prestation d'assurance :

- **AVS** : Revenu de substitution sous forme de rentes versées aux assurés ou aux survivants
- **AI** : Revenu de substitution (indemnités journalières ou rentes). Mais aussi, financement des mesures de réinsertion dans la vie active et des moyens et appareils auxiliaires
- **PC** : Revenu de substitution et contribution aux dépenses lorsque les ressources de l'AVS et autres revenus ne suffisent pas à couvrir la base d'existence.

12

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 23-24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

A. Le premier pilier – prévoyance étatique (AVS-AI-PC)

Organisation :

Le monopole du premier pilier est réservé à l'Etat. Il est donc le seul à pouvoir offrir les prestations de l'AVS/AI ainsi que les prestations complémentaires.

La plus haute autorité compétente est **L'office Fédérale des Assurances Sociale (OFAS)**

Les caisses de compensation des cantons, des régie d'Etat et de la Confédération lui sont subordonnées.



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Prévoyance Professionnelle (vieillesse, survivants et invalidité)

Objectif :

Étendre la couverture des besoins vitaux du premier pilier qui protège contre les risques de **vieillesse**, de **décès** et **d'invalidité**.

Son objectif est de garantir, en complément du 1^{er} pilier, une protection minimale au sens des assurances sociales.

En gros, maintenir de manière appropriée le **niveau de vie antérieur**.

14

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Prévoyance Professionnelle (vieillesse, survivants et invalidité)

Bases légales :

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

15

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Prévoyance Professionnelle (vieillesse, survivants et invalidité)

Personnes assurées :

- Obligatoire pour presque tous les travailleurs
- Facultatif pour les indépendants



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Prévoyance Professionnelle (vieillesse, survivants et invalidité)

Prestation d'assurance :

Rentes pour les assurés ou aux survivants

17

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prévoyance Professionnelle (PP et AA)

Prévoyance Professionnelle (vieillesse, survivants et invalidité)

Organisation :

- L'employeur crée sa propre institution de prévoyance ou
- L'employeur s'affilie à une institution de prévoyance reconnue gérée par une association, un assureur privé ou un autre organisme (banque par exemple)

18

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Assurance Accidents

Objectif :

Les employés doivent aussi être assurés contre **les accidents** et **maladies professionnelles**.



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Assurance Accidents

Bases légales :

Loi Fédérale sur l'Assurance-Accidents (LAA)

20

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Assurance Accidents

Personnes assurées :

- Régime obligatoire pour tous les employés
- Les indépendants et les membres de la famille qui collaborent à l'entreprise peuvent s'assurer à titre facultatif

21

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Assurance Accidents

Prestations d'assurance :

- Prestation pour soins et remboursement des frais
- Soutien financier



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 24

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

B. Le deuxième Pilier – Prevoyance Professionnelle (PP et AA)

Assurance Accidents

Organisation :

La caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accident **SUVA** gère obligatoirement **l'assurance accidents** de certaines branches.

Les autres le sont par des **assureurs privés**.

23

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 25

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

C. Le Troisième Pilier – Prévoyance Individuelle

Objectif :

Complément individuel au premier et/ou deuxième pilier selon les besoins de chacun.



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 25

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

C. Le Troisième Pilier – Prévoyance Individuelle

Bases légales :

Il n'est régié par aucunes lois spéciales. Il est donc soumis à la LCA.

Les CGA et Polices d'assurances règlent les détails.



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 25

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

C. Le Troisième Pilier – Prévoyance Individuelle

Personnes assurées :

- **3A :** Tous les travailleurs dépendants ou indépendants imposables en Suisse.
- 3B :** Ouvert à tout le monde



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

ASSURANCE MALADIE

27

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 25

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Elle protège les individus contre les conséquences économiques des risques de maladie, de maternité et d'accidents.

On distingue l'assurance maladie sociale et l'assurance maladie complémentaire qui est privée.

Elle est régie par la LAMAL.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 26

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Elle comprend deux parties :

ASSURANCE MALADIE SOCIALE (LAMAL)

L'assurance obligatoire des soins en cas de maladie

Elle prend en charge les coûts des traitements et les frais de guérison en cas de :

- Maladies
- Accidents
- Maternité

Son but est de garantir à toute la population une assistance médicale de haut niveau.

L'assurance d'indemnité journalière selon la LAMAL

Elle sert à couvrir les éventuelles pertes de gain en cas de maladie.

C'est une assurance sociale mais l'affiliation est facultative.

C'est plutôt une assurance conclue dans le domaine des assurances collectives

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 26

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Elle comprend deux parties :

ASSURANCE MALADIE COMPLEMENTAIRES (LCA)

Compléments à l'assurance obligatoire en cas de maladie

Les assureurs offrent toute une série d'assurances, par ex :

- Couverture des traitements par la médecine alternative
- Hospitalisation en privée
- Lunettes
- Etc...

Assurance d'indemnités journalières selon la LCA

Elle sert à couvrir les éventuelles pertes de gain en cas de maladie.

C'est une assurance sociale mais l'affiliation est facultative.

C'est plutôt une assurance conclue dans le domaine des assurances collectives et elle vient en complément des assurances obligatoires

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

ASSURANCE CHÔMAGE

31

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 27

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Elle est régie par la Loi Fédérale sur l'Assurance Chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI)

Le monopole revient à l'Etat et les caisses de chômage cantonale avec les offices régionaux de placement sont responsable de son application.

La haute surveillance est assuré par la confédération via le Secrétariat d'Etat à l'économie.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 27

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

But :

- Les **prestations en espèces** couvrent la **perte de gain** des salariés qui, sans être fautif, ont perdu leur emploi ou n'ont pas trouvé de travail.
- Les **mesures du marché du travail** (cours ou autre support d'appui) servent à soutenir la réintégration rapide et durable des assurés qui sont menacés de la perte du travail.

33

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 27

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Prestations :

- **Allocations de chômage** lorsque le travailleur perd son emploi sans qu'il ait commis de faute et/ou quand il ne trouve pas de travail.
- **Indemnités en cas d'insolvabilité** lorsque la perte de gain est due à l'insolvabilité de l'employeur
- **Indemnités en cas de réduction de l'horaire du travail** lorsque le travailleur est obligé de réduire son temps de travail en raison des difficultés de l'entreprise.
- **Indemnités en cas d'intempéries** lorsque le mauvais temps est à l'origine de la perte de gain. Cela ne concerne que certaines branches économiques.



Attention ! Seuls les travailleurs dépendants (salariés, employés) ont droit à l'Assurance Chômage. Les indépendants et entreprises en sont exclus.

34

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 28

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Exception :

Les personnes exclues de l'assurance chômage peuvent demander, **à partir de 60 ans**, des prestations transitoires pour assurer leur existence jusqu'à la retraite.

Cette exception est régie par la **Loi Fédérale sur les prestations transitoire pour les chômeurs âgés** (Lptra).

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

ALLOCATIONS POUR PERTE DE GAIN EN CAS DE SERVICE DANS L'ARMÉE OU DANS LA PROTECTION CIVILE

36

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 28

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

But :

Elle sert à compenser la perte de revenu des personnes qui servent :

- dans l'armée Suisse
- dans la protection civile et la Croix Rouge ou
- participent à des cours fédéraux ou cantonaux pour moniteur de Jeunesse et Sport ou
- pour être moniteur de jeune tireurs



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 28

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Prestations :

Les allocations sont versées sous forme d'indemnités journalières couvrant la perte de gain et les autres frais engendrés par le service.

Les APG sont allouées par l'Etat qui en a aussi le monopole mais la gestion est confiée aux Caisses de compensation de l'AVS.

L'employeur a l'obligation de verser le salaire durant une période définie selon l'ancienneté de l'employé.

Si l'employeur continue de payer le salaire de l'employé, il peut alors garder l'indemnité versée par l'APG.

Une personne indépendante, un entrepreneur ou une personne sans activité lucrative traite directement avec sa caisse de compensation.

38

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 141

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Montants de l'allocation :

	% du salaire	Minimum / jour	Maximum / jour
Ecoles de recrues		69.-	
Service	80 %	69.-	220.-
Allocation pour enfant		22.-	
Indemnité maximale		275.-	

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

L'ALLOCATION DE MATERNITE, LE CONGE DE PATERNITE ET LE CONGE DE PRISE EN CHARGE

40

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 28

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Le congé maternité :

Le but est de couvrir la perte de revenu pendant la durée de congé.

Elle est régie par la Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) dont elle est une extension.

Les mères actives ont le droit à l'allocation maternité.

La prestation est versée aux **salariées** mais aussi aux **indépendantes** et aux **femmes entrepreneurs**.

Les allocations sont payées dès la naissance et pendant **14 semaines au maximum** (sauf Genève 16 semaines) pour autant que la mère ne travaille pas.

Les indemnités journalières se montent à hauteur de 80% du salaire.

41

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 29

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Le droit du travail a prévu des dispositions protégeant les femmes durant la grossesse et pendant la période post-natale.

Les principales sont :

- **L'interdiction** de travailler les **8 premières semaines** qui suivent l'accouchement. Et ce, même si elles le désirent.
- **La possibilité** de reprendre leur activité les **8 semaines suivantes** mais à condition qu'elles soient d'accord. On ne peut pas les obliger.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 29

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Le congé paternité :

Le congé paternité est entrée en vigueur le 01.01.2021 et est également régie par la LAPG.

Le père légal à droit à un congé paternité et reçoit une indemnité de 14 jours à condition que :

- Il a été assuré obligatoirement au sens de LAVS pendant les 9 mois précédant la naissance
- A au cours de cette période exercé une activité lucrative pendant au moins 5 mois et
- A exercé une activité lucrative au moment de la naissance de l'enfant.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 29

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Le congé de prise en charge :

Depuis le 01.07.2021, les parents salariés ou indépendants ont droit à un congé de prise en charge d'une durée maximale de 14 semaines s'ils s'occupent de leur enfant gravement malade ou accidenté.

On offre 98 indemnités journalières au maximum dans un délai de 18 mois.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 145

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

Montants de l'indemnité de maternité et paternité :

Pourcentage du revenu	80 %
Gain maximal assuré	99 000 .- / an
Indemnité journalière maximale	220.- / jour

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

GAMME DES PRODUITS DES ASSUREURS PRIVES

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 29

Bases des assurances de personnes privées et assurances sociales

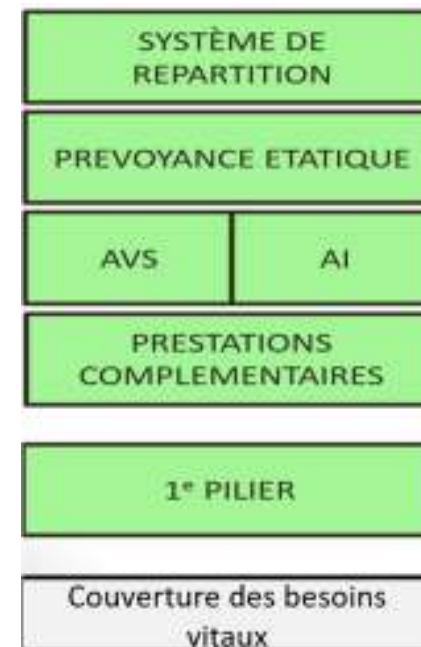
Il y a 4 gammes de produits proposés par des assureurs privés :

ASSURANCE VIE
INDIVIDUELLE

ASSURANCE VIE
COLLECTIVE

ASSURANCE
ACCIDENT

ASSURANCE MALADIE



LA PREVOYANCE ETATIQUE – PREMIER PILIER



AVS

AI

PC

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 43

AVS, AI et PC en bref

But :

L'AVS est en vigueur depuis le **01 janvier 1948**. Elle constitue le premier Pilier avec l'AI et les PC.

Elle offre des prestations de prévoyance **Vieillesse**, **Décès** et **Invalidité**.

Son but est de garantir une base d'existence à toute la population Suisse.

Les prestations de l'AVS ou de l'AI doivent assurer la subsistance des personnes âgées, des invalides et des survivants.

Elle doit en gros assurer les besoins vitaux.

En 2023, les montants assurés max sont :

- Rentes vieillesse max : 29 400.-
- Salaire max assuré : 88 200.-

50



CERCLE DES PERSONNES ASSUREES

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 44

Personnes assurées

Cercle des personnes assurées :

Sont obligatoirement assurés :

- Les personnes non actives qui ont leur domicile en Suisse. Ex : enfants, étudiants et hommes / femmes au foyer.
- Les personnes qui habitent et/ou travaillent en Suisse (salariés et indépendants). Les frontaliers sont en principe également assurés.
- Les citoyens Suisses qui travaillent à l'étranger :
 - Au service de la confédération (personnel des ambassades Suisses)
 - Au service d'organisations internationales avec lesquelles le conseil fédéral a conclu un accord (CICR)
 - Au service d'organisation d'entraide de la Direction du développement et coopération (Caritas)

52

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 44

Personnes assurées

Cercle des personnes assurées :

Les personnes quittant la Suisse ne sont généralement plus soumises à l'AVS sauf :

- Travailleurs détachés (max 24 mois à l'étranger)
- Travailleurs quittant la Suisse pour vivre et travailler à l'étranger mais qui continuent à travailler pour un employeur Suisse. (minimum 5 ans de cotisation antérieur)
- Assurance facultative (possible pour les ressortissants Suisse et de l'UE si cotisation antérieur de 5 ans et si la personne quitte l'Europe)

Certaines personnes ne sont pas soumises au régime obligatoire de l'AVS même en habitant et travaillant en Suisse. Il s'agit de :

- Diplomates étrangers
- Fonctionnaire internationaux

53



COTISATIONS

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 46

Cotisations

Obligations de cotisations :

Naissance	17 ^{ème} année	20 ^{ème} année	Retraite
Pas d'obligation de cotiser	<u>Obligation de cotiser :</u> Seulement pour les personnes exerçant une activité lucrative	<u>Obligation de cotiser :</u> - Personnes avec activité lucrative - Personnes sans activité lucrative	<u>Obligation de cotiser :</u> Uniquement pour les personnes continuant une activité lucrative
De la naissance au 31 décembre de l'année qui suit le 17 ^{ème} anniversaire	A partir du 1 ^{er} janvier suivant le 17 ^{ème} anniversaire jusqu'au 31 décembre où l'assuré a fêté son 20 ^{ème} anniversaire	A partir du 1 ^{er} janvier qui suit le 20 ^{ème} anniversaire jusqu'à l'âge de la retraite.	

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 46

Cotisations

Obligations de cotisations :

Les assurés salariés ne sont pas les seuls à devoir cotiser.

En effet, les employeurs sont eux aussi tenus de cotiser.

Les employeurs et employés doivent chacun payer la moitié des cotisations AVS.

Les indépendants, eux, payent la totalité.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 47

Cotisations

Montant des cotisations :

La cotisation est calculée au pro rata du revenu du travail.

C'est-à-dire le salaire AVS.

Le taux et le revenu AVS est différent selon le statut de la personne. (salarié, indépendant, sans activité lucrative)

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 47

Cotisations

Montant des cotisations employés :

Le revenu AVS des employés correspond au **salaire brut figurant sur le certificat de salaire**.

Il s'agit donc du salaire de base + indemnités (Primes, 13^{ème} mois, gratifications...)

Les prestations en nature (nourriture et logement) font également parties du salaire et doivent être converties en numéraires.

C'est l'employeur qui prélève les cotisations et qui les reverse à la caisse de compensation.

C'est aussi lui qui doit payer les frais d'administration.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Page 48

Cotisations

Taux de cotisation des salariés (2023) :

Les frais
d'administration
s'élèvent au max à 5%

Taux de cotisation salaire AVS	Travailleur	Employeur
AVS	4,35 %	4,35 %
AI	0,70 %	0,70 %
APG	0,25 %	0,25 %
TOTAL	5,3 %	5,3 %

Important

=

10,6 %

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 48

Cotisations

Montant des cotisations indépendants :

Les travailleurs indépendants doivent verser la totalité des cotisations à la caisse de compensation de leur canton ou à celle de leur association professionnelle.

Le taux des cotisations **AVS / AI / APG** dépend **du revenu net soumis à cotisation**.

Il est déterminé sur la base **des impôts sur le revenu**.

La caisse de compensation perçoit des cotisations provisoires sur la base des revenu actuels.

Dès qu'il est connu, le montant définitif de l'impôt sur le revenu est transmis par les autorités fiscales à la caisse de compensation qui demandera le paiement de la différence ou la remboursera.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 48

Cotisations

Taux de cotisation des indépendants (2023) :

Taux de cotisations AVS / AI / APG des indépendants

Revenus de
0 -> 9799 .-

514 .- / an

Revenus de
9800 -> 17400 .-

5,371 %

...

...

55 000 -> 58 799.-

9,321 %

+ 58 800 .-

10 %

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 48-49

Cotisations

Montant des cotisations personnes non actives :

Les personnes sans revenu doivent aussi payer des cotisations à partir du 1^{er} janvier qui suit leur 20^{ème} anniversaire.

Le montant des cotisations dépend de la **fortune de l'assuré** à laquelle s'ajoute **les revenus de substitution** acquis **sous forme de rentes** (rentes LPP, LAA...) sauf celles de **l'AI**.

Le tableau synoptique des taux de cotisation établi par l'OFAS fixe les cotisations AVS des personnes non actives.

Le revenu AVS est calculé sur la base d'une **fortune technique fictive** :

- Fortune de l'assuré
- Revenu de substitution multiplié par 20

Une personne sans revenu de substitution ne paye que par rapport à sa fortune.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 49

Cotisations

Taux de cotisation des personnes non actives (2022) :

Taux de cotisations AVS / AI / APG des personnes non actives

Fortune fictive de
0 -> 340 000 .-

514.- / an

Fortune fictive de
340 000 -> 390 000 .-

614.80.- /an

...

...

Fortune fictive de
490 000 -> 540 000 .-

932.80.- / an

Fortune fictive de
8 550 000 et +

Max 25 700.-

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 48-49

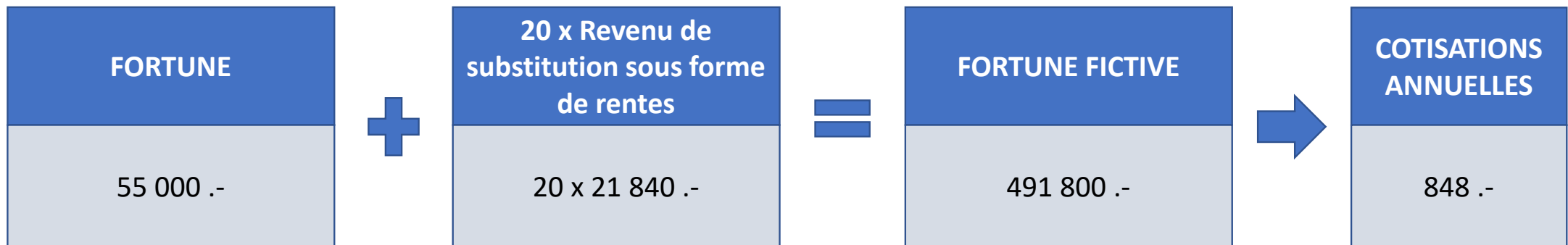
Cotisations

Montant des cotisations personnes non actives :

Exemple :

Monsieur Dulac est invalide depuis son accident de voiture d'il y a 4 ans. Il perçoit une rente AI de 21 600.- et une rente AA de 21 840.- par année (revenu de substitution). Sa déclaration fiscale fait état d'une fortune de 55 000.-

Nous rappelons que les rentes AI ne sont pas prises en compte.



En plus, la caisse de compensation facture ses frais d'administration qui s'élèvent à 5% des cotisations au maximum.

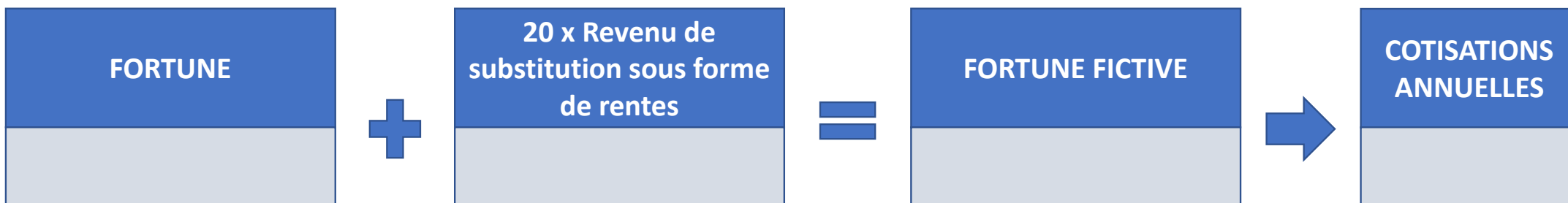
ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 48-49

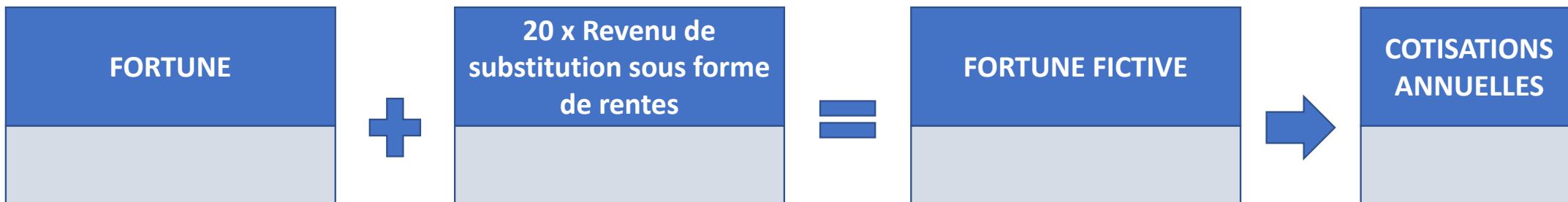
EXERCICE :

Cotisations

1/ Fortune **70 000** + rente de **28 000** .-



2/ Fortune **600 000**



<https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege.html>

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 48-49

Cotisations

Exception pour les personnes mariées ou en partenariat enregistré :

Couple marié ou en partenariat enregistré avec activité lucrative = **chacun paie sa cotisation en rapport avec son revenu.**

Lorsque l'un des deux par contre n'a pas d'activité lucrative, celui qui reste au foyer remplit automatiquement son devoir de cotiser si son partenaire verse au moins :

le double de la cotisation minimale AVS d'une personne sans activité lucrative.

Année 2023 :

Montant minimal de cotisation = 514.-

Cotisation minimale du conjoint doit être égale à : 1028 .- par année

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Cotisations

Rentiers en activité lucrative :

Les rentiers qui exercent une activité lucrative après avoir atteint l'âge ordinaire de la retraite continuent de cotiser à **l'AVS**, **l'AI** ainsi qu'au **APG** mais plus à **l'Assurance Chômage**.

Concernant ces cotisations, elles bénéficient d'une franchise **de 1400.- par mois**, qui équivaut **à 16 800.- par an**.

Les cotisations sont donc prélevées sur **la partie du revenu qui dépasse ces montants**.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Cotisations

Taux de cotisation en bref (2023) :

Salariés	Indépendant	Sans activité lucrative	
10,6 % <i>5,3 % employé 5,3 % employeur</i>	MIN : 514.- MAX : 10%	Fortune fictive X Taux de cotisation établi par l'OFAS	Personnes seules
		Cotisation du conjoint actif supérieur à 1028 par an	Couple marié ou en partenariat enregistré
+ Les frais d'administration qui s'élèvent au max à 5%			



PRESTATIONS DES ASSURANCES AVS / AI

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 54

Prestations de l'AVS et AI en bref

PRESTATIONS DE L'AVS / AI (1^{ER} PILIER)

Prestations AVS couvrant le risque vieillesse :

- Rente de vieillesse
- Rente pour enfant
- Allocation pour impotent
- Moyens auxiliaires

Prestations de l'AVS pour les survivants :

- Rente de veuve
- Rente de veuf
- Rentes d'orphelin

Prestations de l'AI en cas d'incapacité de gain :

- Mesures de réinsertion dans la vie active
- Moyens auxiliaires
- Rente AI
- Rente pour enfant
- Allocation pour impotent

Important

Formation AFA





PRESTATIONS VIEILLESSE

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 54

Prestations de l'AVS

A partir du moment de l'âge de la retraite (**65 ans**), le droit aux **prestations de vieillesse de l'AVS** s'active.

Celles-ci ne leur sont pas versées automatiquement car les assurés doivent les demander à leur caisse de compensation via un formulaire officiel dûment rempli.

Les prestations de l'AVS sont les suivantes :

RENTE DE VIEILLESSE

RENTE POUR ENFANT

ALLOCATION POUR
IMPOTENT

MOYENS AUXILIAIRE

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 54

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

La rente de vieillesse = somme d'argent versée mensuellement.

On la touche **dès le mois** qui suit le **65^{ème} anniversaire**.

Il est possible d'effectuer :

- Une retraite anticipée
- Une retraite ajournée

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 54

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

Retraite anticipé :

Elle est possible mais entraîne une **réduction de la rente**. Il y a anticipation lorsque l'assuré prend sa retraite **un** ou **deux** ans avant l'âge terme.

La rente est réduite de 6,8 % par année.

Attention : **la rente est réduite à vie !**

Année	Femmes			Hommes		
	nées entre	antici- pation	réduc- tion	nés entre	antici- pation	réduc- tion
2022	1.12.1958	1 an	6,8 %	1.12.1957	1 an	6,8 %
	et			et		
	30.11.1959			30.11.1958		
	1.12.1959	2 ans	13,6 %	1.12.1958	2 ans	13,6 %
	et			et		
	30.11.1960			30.11.1959		

Source : <https://www.ahv-iv.ch/p/3.04.f>

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 54

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

Retraite ajournée :

Elle a pour effet d'augmenter la rente. Si l'assuré, ayant atteint l'âge de la retraite, ne désire pas toucher sa rente de retraite, il peut en demander l'ajournement.

La rente versée ultérieurement sera donc augmentée d'un certain pourcentage.

Supplément, en %, pour une durée d'ajournement de années	et mois			
	0-2	3-5	6-8	9-11
1	5,2	6,6	8,0	9,4
2	10,8	12,3	13,9	15,5
3	17,1	18,8	20,5	22,2
4	24,0	25,8	27,7	29,6
5	31,5			

Source : <https://www.ahv-iv.ch/p/3.04.f>

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 55

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

Le montant de la rente vieillesse dépend de deux facteurs :

- La somme des années de cotisations
- Le revenu annuel moyen déterminant

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

Lire page 55

A. La somme des années de cotisations :

La rente est déterminée par **le nombre d'année de cotisations**.

L'échelle permettant de calculer cette rente est **l'échelle 44** qui correspond tout simplement à **44 années de cotisation**.

- Seuls les assurés ayant cotisé pendant toute la durée ont le droit à une rente complète.
- Les assurés n'ayant pas cotisé toute la durée bénéficient d'une rente partielle.

A. La somme des années de cotisations :

Il existe peu de moyens de combler les lacunes de cotisation :

- **Années de jeunesse :** Assurés ayant versé des cotisations entre 18 et 25 ans ont la possibilité de faire valoir jusqu'à 3 années max pour combler d'éventuelles cotisations manquantes.
- **Mois d'appoint :** Si la lacune est antérieure à 1979 et que la personne était assurée ou pouvait le devenir à ce moment là, elle a droit à des mois d'appoint. **Le nombre dépend des années de cotisation de la personne concernée :**
 - -> 12 mois pour 20 à 26 années entières de cotisation
 - -> 24 mois pour 27 à 33 années entières de cotisation
 - -> 36 mois pour 34 ou plus années entières de cotisation
- **Rattrapage :** La loi autorise aussi le rattrapage pour cotisation dues des 5 dernières années. Les assurés peuvent donc payer subséquemment les lacunes des 5 dernières années. Il n'est possible que si des cotisations étaient dues et n'ont pas été versées.

B. Le revenu annuel moyen déterminant :

Les revenus/salaires risquent fort de varier sur une durée de plus de 40 ans.

L'AVS tient compte de ces fluctuations en prenant le **revenu annuel moyen de l'activité lucrative comme base de calcul.**

La caisse de compensation AVS tient un compte individuel de tous les assurés qui lui sont affiliés.

Y sont inscrit **les revenus** pour lesquels **ils ont payé des cotisations.**

B. Le revenu annuel moyen déterminant :

Calcul du revenu annuel moyen déterminant :

Sur le compte individuel on retrouve le revenu AVS total acquis par l'assuré pendant toute sa durée d'activité lucrative.

En divisant ce montant par le nombre des années de cotisation, on obtient son revenu annuel moyen déterminant.

Pour avoir le revenu moyen déterminant exacte, il faut toutefois faire quelques corrections.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 55

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

Calcul du revenu annuel moyen déterminant (personnes non mariées) :

$$\begin{array}{lcl} \text{Revenu annuel} & & \\ \text{moyen} & = & \text{Revenu total inscrit sur les} \\ \text{déterminant} & & \text{comptes individuels} \\ & & \times \\ & & \text{Facteur de revalorisation } 1 \\ & & \hline & & \text{Nombre d'années de} \\ & & \text{cotisations} \end{array} \quad + \quad \begin{array}{l} \text{Bonus pour tâches} \\ \text{éducatives } 2 \text{ ou pour tâches} \\ \text{d'assistance } 3 \\ \hline \text{Nombre d'années de} \\ \text{cotisations} \end{array}$$

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 56

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

1. Facteur de revalorisation :

Avec le facteur de revalorisation, on adapte les revenus de l'activité lucrative des années antérieures au niveau actuel des salaires.

Ce [facteur de revalorisation](#) est fixé sur la base de l'année de la première inscription sur le compte individuel prise en compte pour le calcul de la rente.

<https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6058/download>

Important

Formation AFA



2. Les bonifications pour tâches éducatives (BTE)

RENTE DE VIEILLESSE

Il ne s'agit pas de prestations en espèces proprement dites mais c'est une majoration du revenu provenant d'une activité lucrative qui est prise en considération, **lors du calcul de la rente seulement.**

Les bénéficiaires de rentes AVS peuvent prétendre à des **bonifications pour tâches éducatives** pour chaque année durant laquelle ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans.

Elles correspondent au triple de la rente vieillesse minimale en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente.

Pour les personnes mariées, la bonification est répartie par moitié entre les deux conjoint en fonction de la durée du mariage.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 56

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

3. Bonifications pour tâches d'assistance (BTA)

Toute personne qui prend en charge des parents nécessitant des soins a droit à des bonifications pour tâches d'assistance.

Elle correspond aussi au triple de la rente vieillesse annuelle minimale.

Contrairement aux bonifications pour tâches éducatives, ces bonifications doivent faire l'objet d'une demande écrite, renouvelable chaque année, auprès de la caisse cantonale de compensation concernée.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 56

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE



ATTENTION :

Les bonifications pour **tâches éducatives** et pour **tâches d'assistance** ne sont pas cumulable !

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 56

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

Le revenu moyen annuel déterminant permet de calculer la rente de vieillesse complète.

L'OFAS présente ces montants dans ce qu'on appelle l'échelle 44

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 57

Prestations de l'AVS

RENTE DE VIEILLESSE

Alt/VIV-Renten ab 1. Januar 2023
Renten AVS/AI dès le 1^{er} janvier 2023

Skala 44
Echelle

Monatliche Vollrenten
Renten complètes mensuelles

Beträge in Franken
Montants en francs

Bestandungsgrösse Base de capital	Altrenten und Zusatzrenten Montants de rentes et compléments	Altrenten und Zusatzrenten für Rentenversicherer Montants de rentes et compléments pour assurés	Vollrenten Rentes complètes	Zusatzrenten Rentes complémentaires	Vollrenten und Zusatzrenten Montants complets	Vollrenten Rentes complètes
	1/2		1/2	1/2	1/2	1/2
14 700	1 225	1 470	980	368	490	735
16 170	1 257	1 508	1 005	377	503	754
17 640	1 289	1 546	1 031	387	515	773
19 110	1 321	1 585	1 056	396	526	792
20 580	1 353	1 623	1 082	406	541	811
22 050	1 384	1 661	1 107	415	554	831
23 520	1 416	1 699	1 133	425	568	850
24 990	1 448	1 737	1 158	434	579	869
26 460	1 480	1 776	1 184	444	592	888
27 930	1 512	1 814	1 209	453	605	907
29 400	1 544	1 852	1 235	463	617	926
30 870	1 575	1 890	1 260	473	630	945
32 340	1 607	1 928	1 286	482	643	964
33 810	1 639	1 967	1 311	492	656	983
35 280	1 671	2 005	1 337	501	668	1 003
36 750	1 703	2 043	1 362	511	681	1 022
38 220	1 735	2 082	1 388	520	694	1 041
39 690	1 766	2 120	1 413	530	707	1 060
41 160	1 798	2 158	1 439	539	719	1 079
42 630	1 830	2 196	1 464	549	732	1 098
44 100	1 862	2 234	1 490	558	745	1 117
45 570	1 893	2 272	1 515	568	757	1 136
47 040	1 925	2 310	1 541	577	770	1 155
48 510	1 957	2 348	1 566	587	783	1 174
49 980	1 989	2 386	1 592	596	796	1 193
51 450	2 021	2 424	1 617	606	809	1 212
52 920	2 053	2 462	1 643	615	822	1 231
54 390	2 085	2 500	1 668	625	835	1 250
55 860	2 117	2 538	1 694	634	848	1 269
57 330	2 149	2 576	1 719	644	861	1 288
58 800	2 181	2 614	1 745	653	874	1 307
60 270	2 213	2 652	1 770	663	887	1 326
61 740	2 245	2 690	1 796	672	899	1 345
63 210	2 277	2 728	1 821	682	912	1 364
64 680	2 309	2 766	1 847	691	925	1 383
66 150	2 341	2 804	1 872	701	938	1 402
67 620	2 373	2 842	1 898	710	951	1 421
69 090	2 405	2 880	1 923	720	964	1 440
70 560	2 437	2 918	1 949	729	977	1 459
72 030	2 469	2 956	1 974	739	990	1 478
73 500	2 501	2 994	2 000	748	1 003	1 497
74 970	2 533	3 032	2 025	758	1 016	1 516
76 440	2 565	3 070	2 051	767	1 029	1 535
77 910	2 597	3 108	2 076	777	1 042	1 554
79 380	2 629	3 146	2 102	786	1 055	1 573
80 850	2 661	3 184	2 127	796	1 068	1 592
82 320	2 693	3 222	2 153	805	1 081	1 611
83 790	2 725	3 260	2 178	815	1 094	1 630
85 260	2 757	3 298	2 204	824	1 107	1 649
86 730	2 789	3 336	2 229	834	1 120	1 668
88 200	2 821	3 374	2 255	843	1 133	1 687

aus mehr als plus

*) Beträge gelten auch für Vollrenten und ganzes Doppel-Kinderrenten
*) Montants également applicables aux rentes complètes doubles et aux rentes entières doubles pour enfants.

Formation AFA



C. Prise en compte des lacunes de cotisation

Comme indiqué précédemment, la rente complète n'est accordé que si il y a eu 44 années de cotisation.

Les personnes qui ont donc des lacunes de cotisations n'ont droit qu'à une rente partielle et la formule de calcul est la suivante :

$$\text{Rente partielle} = \frac{\text{Rente complète} \times \text{Nombre d'années de cotisations payées}}{\text{Nombre d'années de cotisations dues}}$$

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 58

RENTE DE VIEILLESSE

EXEMPLE :

Salaire annuel moyen déterminant : 80 000 .-

Années de cotisation : 40 ans

Rente complète : 2352 .-

$$\text{Rente partielle} = \frac{2352 \times 40}{44} = 2138 \text{ .-}$$

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

EXERCICE 1 :

RENTE DE VIEILLESSE

Salaire annuel moyen déterminant : 75 000.-

Années de cotisation : 37 ans

Rente complète : .-

$$\text{Rente partielle} = \frac{\quad \times \quad}{\quad} = \boxed{\quad}$$

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

EXERCICE 2 :

RENTE DE VIEILLESSE

Salaire annuel moyen déterminant : 65 000 .-

Années de cotisation : 33 ans

Rente complète : .-

$$\text{Rente partielle} = \frac{\quad \times \quad}{\quad} = \boxed{\quad}$$

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

EXERCICE 3 :

RENTE DE VIEILLESSE

Salaire annuel moyen déterminant : 52 000.-

Années de cotisation : 27 ans

Rente complète : .-

$$\text{Rente partielle} = \frac{\quad \times \quad}{\quad} = \boxed{\quad}$$

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

RENTE DE VIEILLESSE

REPONSE EXERCICE 1 :

Salaire annuel moyen déterminant : 75 000.-

Années de cotisation : 37 ans

Rente complète : 2293 .-

$$\text{Rente partielle} = \frac{2293 \times 37}{44} = 1928 .-$$

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

RENTE DE VIEILLESSE

REPONSE EXERCICE 2 :

Salaire annuel moyen déterminant : 65 000 .-

Années de cotisation : 33 ans

Rente complète : 2156 .-

$$\text{Rente partielle} = \frac{2156 \times 33}{44} = 1617.-$$

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

RENTE DE VIEILLESSE

EXERCICE 3 :

Salaire annuel moyen déterminant : 52 000.-

Années de cotisation : 27 ans

Rente complète : 1980.-

$$\text{Rente partielle} = \frac{1980 \times 27}{44} = 1215$$

D. La rente vieillesse pour couple :

Les personnes mariées reçoivent chacune leur **propre rente**.

Elle leur est versée au moment de la retraite. Les partenariats enregistrés sont assimilés au mariage.

Le calcul de la rente de vieillesse des personnes mariées contient certaines particularités :

- **Le plafonnement**
- **Le splitting**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

RENTE DE VIEILLESSE

Lire pages 58-59

D. La rente vieillesse pour couple :

➤ Le plafonnement :

Le total des deux rentes pour un couple marié s'élève à **150 % de la rente maximale AVS**.

Il est donc réduit à ce pourcentage si le plafonnement est dépassé.

➤ Le splitting :

C'est un partage du revenu acquis pendant les années de mariage.

Les revenus réalisés durant les années de mariage sont répartis par moitié entre les deux conjoints.

La moitié du revenu moyen du mari est créditée au compte AVS de sa femme et vice versa.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 58-59

RENTE POUR ENFANT

Le parent qui à l'âge de la retraite a encore des enfants mineurs ou en formation a droit à une rente pour enfant.

Cette rente s'ajoute à la rente vieillesse mais n'est pas définitive.

Il y a deux informations importantes concernant cette rente pour enfant :

- Elle n'est versée que jusqu'au 18^{ème} anniversaire de l'enfant ou jusqu'à ses 25 ans révolus.
- Elle correspond à 40% de la rente de vieillesse du parent retraité.

Lorsque les deux parents sont à la retraite, ils reçoivent chacun une rentes mais le montant des deux rentes ne doit pas dépasser 60% de la rente de vieillesse maximale.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 58-59

ALLOCATION POUR IMPOTENT

De nombreuses personnes ne sont plus ou pas entièrement en mesure d'accomplir les actes ordinaires de la vie comme :

Se lever, s'habiller, se laver, manger, etc...

On parle dans ce cas d'impotence.

Ces personnes dépendent donc de l'aide de tiers et habitent souvent dans des établissements spécialisés.

La personne ou son représentant touche donc une indemnité à condition qu'il vive en Suisse.

ALLOCATION POUR IMPOTENT

Degré d'impotence	Faible	Moyen	Grave
Montant	245	613	980

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 60

MOYENS AUXILIAIRE

Les retraités vivant en Suisse ont droit à une contribution aux frais des moyens auxiliaires nécessaires pour développer leur autonomie personnelle.

Ces moyens sont répertoriés sur une liste.

Par exemple :

- Coût d'un fauteuil roulant (location)
- Appareils auditifs
- Lunettes spéciales
- Chaussures orthopédiques
- Etc.

Important

Formation AFA





PRESTATIONS SURVIVANT

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 60

Prestations de l'AVS

La rente de survivant a pour but d'empêcher que le décès d'un conjoint ne mette financièrement en difficulté l'autre conjoint et ses enfants.

Il existe trois types de prestations :

RENTE DE VEUVE

RENTE DE VEUF

RENTE D'ORPHELIN

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 60

Prestations de l'AVS

RENTE DE VEUVE

En cas de décès du conjoint, les femmes mariées ont droit à une rente de veuve qui correspond à **80% de la rente vieillesse**. Cette rente est versée pour **une durée illimitée**.

Elle est octroyée si les conditions suivantes sont remplies :

- **Au moment du décès de l'homme, il y a des enfants en commun**

Peu importe qu'il s'agisse d'enfants communs, de la veuve, du défunt ou d'enfants adoptés ou qu'ils soient adultes ou indépendants.

Ou

- **Au moment du décès de l'homme, la femme a plus de 45 ans et mariée depuis 5 ans**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 61

Prestations de l'AVS

RENTE DE VEUVE

1. L'épouse divorcée

Les femmes divorcées ont également droit à une rente de veuve pour autant qu'elles remplissent les conditions de la rente de veuve.

2. Extinction de la rente de veuve

La rente de veuve s'éteint au décès de l'ayant droit ou à son remariage.

3. Coexistence d'une rente de veuve avec une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité du 1^{er} pilier

S'il existe en même temps un droit à une rente de vieillesse et à une rente de veuve, seule la rente la plus élevée est versée. C'est pareil dans le cas d'une rente d'invalidité.

En cas de pension faible, la pension de retraite ou d'invalidité est majorée de 20 % si la rente max n'a pas été atteinte.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 61

Prestations de l'AVS

RENTE DE VEUF

En cas de décès de la conjointe, les hommes mariés ont droit à une rente de veuf qui correspond à **80% de la rente vieillesse**.

Elle est octroyée si les conditions suivantes sont remplies :

Au moment du décès de la femme, le ou les enfants sont âgés de – de 18 ans.

Il touchera la rente jusqu'au 18 ans du plus jeune enfant.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 61

Prestations de l'AVS

RENTE DE VEUF

2. Extinction de la rente de veuf

La rente de veuf s'éteint au décès de l'ayant droit ou à son remariage. Et bien évidemment dès les 18 ans du plus jeune des enfants.

3. Coexistence d'une rente de veuve avec une rente de vieillesse ou une rente d'invalidité du 1^{er} pilier

S'il existe en même temps un droit à une rente de vieillesse et à une rente de veuf, seule la rente la plus élevée est versée. C'est pareil dans le cas d'une rente d'invalidité.

En cas de pension faible, la pension de retraite ou d'invalidité est majorée de 20 % si la rente max n'a pas été atteinte.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de l'AVS

RENTE DE VEUF

RENTE DE VEUVE

Lorsque la personne décède avant l'âge de 45 ans, la moyenne des revenus de l'activité lucrative est augmentée d'un supplément exprimé en pourcentage et calculé en fonction de son âge.

On appelle ça le **supplément de carrière**.

En cas de décès de l'âge de ... ans		à l'âge de ... ans	Pourcentage
		23	100
23		24	90
24		25	80
25		26	70
26		27	60
27		28	50
28		30	40
30		32	30
32		35	20
35		39	10
39		45	5

Important

Formation AFA

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 62

Prestations de l'AVS

RENTE D'ORPHELIN

Les enfants dont le père ou la mère est décédé(e) reçoivent une rente d'orphelin qui se monte à **40% de la rente de vieillesse**.

Les enfants adoptés et **recueillis** ont droit aux mêmes prestations que les enfants naturels.

- Elle est versée jusqu'au **18^{ème} anniversaire de l'enfant**

Ou

- **Jusqu'à la fin de la formation** si l'enfant ne l'avait pas encore terminée au moment du décès, **mais pas au-delà de son 25^{ème} anniversaire**.

Lorsque les deux parents décèdent, les enfants reçoivent en principe **deux rentes**. **Elles ne peuvent par contre pas dépasser 60% de la rente de vieillesse max.**

Important

Formation AFA





PRESTATIONS INVALIDITE

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de l'AI

Lire page 62

Il faut savoir que la réadaptation prime sur la rente. C'est là le principe de l'AI.

Cette assurance a pour but de rétablir la capacité de gain des personnes handicapées.

L'idée de base est que toute personne en âge de travailler doit, dans toute la mesure du possible, **pourvoir à son entretien.**

C'est pourquoi les **mesures de réhabilitation** sont au cœur de l'action de l'AI.

Si les mesures n'ont pas atteint leur but, la personne invalide peut faire valoir son droit **à la rente d'invalidité.**

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 63

Prestations de l'AI

Les prestations de l'AI :

MESURES DE REINSERTION PROFESSIONNELLES ET MOYENS AUXILIAIRES

- Mesures d'ordre professionnel, scolaire et médical (jusqu'à 20 ans) pour permettre à l'assuré de retrouver sa capacité de gain.
- Moyens et appareils auxiliaires servant à développer l'autonomie personnelle de l'handicapé dans sa vie professionnelle et privée
- Indemnité journalière pendant la période de réadaptation

But atteint

Pas de rente

But n'est pas ou que partiellement atteint

Rente AI et rente pour enfant éventuelle

- Rente complète en cas d'invalidité permanente
- Rente partielle en cas d'invalidité partielle
- Rente pour enfant jusqu'à 18 ans ou 25 ans aux études

Droit éventuel à l'allocation pour impotent et le montant varie. Il est par exemple plus grand si une personne vit à la maison plutôt que dans un foyer.



MESURES DE READAPTATION DE L'AI

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 63

Prestations de l'AI

1. Adultes :

Lorsqu'un adulte ne peut plus exercer son métier par suite d'une maladie ou d'accident, l'assurance évalue tout d'abord sa capacité de gain résiduelle.

Pour cela les offices AI sont à la fois des centres de conseils et des services de placement. Le reclassement professionnel (apprentissage d'un nouveau métier) fait partie de ces mesures.

Les invalides ont parfois besoin de moyens auxiliaires pour ne pas dépendre d'autrui. L'AI se charge de ces frais.

Jusqu'à 20 ans, l'AI peut prendre en charge des mesures médicales dans la mesure où elles servent à la réadaptation professionnelle et à l'amélioration de sa capacité de gain ou la prévention de l'incapacité de gain.

Dans le cas des infirmités congénitales, l'AI prend en charge les mesures médicales nécessaire jusqu'à 20 ans.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 64

Prestations de l'AI

En 2012 une révision de l'AI a été focalisée sur le principe de la réadaptation.

On a appuyé sur les prestations transitoires et de l'emploi à l'essai.

- **Les prestations transitoires :**

Compensent les pertes de revenu lorsqu'une personne a repris une activité lucrative mais qu'après cela la capacité de travail baisse à nouveau dans les trois ans pour des raisons de santé.

- **L'emploi à l'essai :**

Veut encourager les entreprises à engager des bénéficiaires de rentes à titre d'essai, afin que ceux-ci reçoivent une opportunité de démontrer leur capacité à produire un travail.

L'emploi à l'essai dure 6 mois et l'entreprise n'est pas liée à un contrat de travail. Le bénéficiaire de rente continu à toucher des indemnités journalière au lieu d'un salaire.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 64

Prestations de l'AI

Au 1^{er} janvier 2022 l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme consiste à poursuivre les efforts pour prévenir l'invalidité et améliorer l'intégration.

Avec :

- Détection précoce
- Allongement de la durée des mesures d'insertion
- Introduction d'un service de location de personnel pour donner aux employeurs la possibilité de rencontrer des employés potentiels
- Augmentation des chances de placement après l'arrêt de la rente en prolongeant la période de droit aux indemnités journalières d'assurance chômage à 180 jours au lieu de 90.
- Coopération accrue avec les médecins et employeurs, avec libération des offices AI de l'obligation de confidentialité

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 64

Prestations de l'AI

2. Enfants et adolescents :

Les prestations de l'AI sont faites pour les rendre capables de subvenir à leurs besoins dans leur futur vie d'adulte et paie entre autre :

- Une partie de **l'écolage** des écoles spécialisées que les enfants et ados suivent en raison de leur handicap. Elle prend également en charge le coût des mesures thérapeutiques tant qu'elles sont nécessaires (logopédistes par exemple)
- **Moyens auxiliaires**
- **Mesures médicales** en cas d'infirmité congénitale jusqu'à 20 ans. Après 20 ans, l'assurance maladie prend le relais.

2. Enfants et adolescents :

La réforme « **développement continu de l'AI** » prévoit un suivi plus étroit et une prise en charge plus ciblée des enfants atteints d'infirmités congénitales.

Les traitements médicaux doivent être mieux coordonnés avec les autres prestations de l'AI afin de favoriser une intégration ultérieure.

Pour cela l'AI travaillera plus intensément avec les médecins traitants. Ils vont aussi inclure plus de maladies rares dans la liste des maladies prises en charge.

Les adolescents et les jeunes atteints dans leur santé psychique doivent recevoir un soutien ciblé et les rentes ne devraient être accordées qu'après avoir épuisé toutes les mesures d'intégration.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 64

Prestations de l'AI

2. Enfants et adolescents :

Les mesures en questions sont :

- Le conseil et soutien pour les jeunes et les professionnels de l'école doivent être étendus et renforcés
- La détection précoce et des mesures d'insertion socioprofessionnelle sont mise à disposition des jeunes dès 13 ans.
- Au lieu des indemnités journalières de l'AI, les apprentis doivent désormais recevoir de l'employeur une allocation équivalente au salaire d'un apprenti
- Les mesures d'intégration médicales AI sont accordées pendant l'intégration professionnelle jusqu'à 25 ans.



LA RENTE DE L'AI

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 65

Prestations de l'AI

1. Condition de l'obtention d'une rente

Important

INCAPACITE DE GAIN	L'incapacité de gain est l'état qui, en raison de son état de santé, n'est tout simplement plus en mesure de travailler. Elle ne peut non seulement plus exercer son activité antérieure, mais ne peut même plus envisager d'en exercer une autre. L'incapacité est déterminée en fonction de la diminution de capacité de gain. La décisions de l'AI est prise après une délais d'attente d'une année.
AVOIR 18 ANS	L'incapacité de gain est l'état qui, en raison de son état de santé, n'est tout simplement plus en mesure de travailler. Les rentes AI ne sont versées qu'après 18 ans.
DELAIS D'ATTENTE D'UNE ANNEE	Dans presque tous les cas, l'AI prescrit un délais d'attente d'une année pendant laquelle l'incapacité de travail doit avoir été constante d'au moins 40% sans interruption.
COTISATION PENDANT 3 ANS	Il faut avoir cotiser pendant 3 ans minimum pour obtenir une rente ordinaire

2. Extinction de la rente AI

Elle prend fin dans 3 cas :

- Décès
- Début de la rente vieillesse
- Disparition de l'invalidité

Important

Formation AFA



3. Degré d'invalidité et rente

Jusqu'à maintenant on calculait par $\frac{1}{4}$ de rente.

Depuis le 01.01.2022, un nouveau système de rente est appliqué. C'est plus juste et cela incite à travailler.

- Pour les personnes actives, le degré d'invalidité se mesure **à la perte de gain causé par le handicap.**
- Pour les personnes non actives, il est en fonction de **la diminution de leur capacité à accomplir les tâches habituelles.**

Important

Formation AFA



3. Degré d'invalidité et rente

Lire page 66-67 pour voir les modifications éventuelles sur les bénéficiaires actuels de rentes d'invalidité

- Un taux d'invalidité inférieur à 40 % ne donne pas lieu à une rente AI.
- Pour un taux d'invalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

49 % Taux d'invalidité : 47,5 % Quotité de la rente

48 % Taux d'invalidité : 45 % Quotité de la rente

....

42 % Taux d'invalidité : 30 % Quotité de la rente

41 % Taux d'invalidité : 27,5 % Quotité de la rente

40 % Taux d'invalidité : 25 % Quotité de la rente

- Pour un taux d'invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d'invalidité.
- Pour un taux d'invalidité supérieur ou égal à 70 %, l'assuré a droit à une rente entière.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de l'AI

3. Degré d'invalidité et rente

Exemple de calcul de détermination du taux :

Evaluation de l'invalidité	
Revenu sans invalidité	CHF 80 000 .-
Revenu avec invalidité	CHF 25 000 .-
Perte de gain	CHF 55 000 .-
Taux d'invalidité	
$\frac{100 \times 55\,000.-}{80\,000.-}$	$= 69 \%$ Rente d'invalidité avec une quotité de rente de 69 %

Important

Formation AFA



4. Le montant des rentes d'invalidité

Son calcul est équivalent à celui de la rente vieillesse :

FIXATION DU REVENU ANNUEL MOYEN DETERMINANT	• Revenu x Facteur de revalorisation • + bonification pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance • = Revenu annuel déterminant La rente entière se calcul à l'aide de l'échelle 44
PRISE EN COMPTE DES LACUNES DE COTISATIONS	Lorsque l'assuré a des lacunes de cotisations, la rente entière est réduite d'un pourcentage. Il reçoit donc une rente partielle
PRISE EN COMPTE DU DEGRE D'INVALIDITE	L'AI ne verse qu'une prestation (Rente AI). Selon son degré d'invalidité; l'assuré reçoit un pourcentage de la rente complète.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 68

Prestations de l'AI

Rente pour enfant :

Les bénéficiaires d'une rente qui ont des enfants ont droit à une rente d'enfant d'invalidité **dont le montant se monte à 40% de leur rente AI.**

Ils y ont droit chacun des enfants et elle est versée jusqu'à leur 18 ans ou 25 ans aux études.

ALLOCATION POUR IMPOTENT

Allocation pour impotent :

La définition est la même que pour les personnes bénéficiant d'une rente vieillesse.

Les montants des allocations sont les suivants :

IMPOTENCE	Vivant en Foyer	Vivant chez lui
Faible	123	490
Moyenne	306	1225
Grave	490	1960

Important

Formation AFA





LE FINANCEMENT DE L'AVS ET DE L'AI

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 73

Le financement de l'AVS et de l'AI

1. Le système de la répartition :

L'AVS et l'AI sont financées par le système de répartition. Les cotisants d'aujourd'hui financent les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité de ceux qui les reçoivent.

Les assurés et leur employeurs versent des cotisations et les pouvoirs publics des contributions.

Au niveau fédéral, les contributions versées à l'AVS/AI proviennent des recettes de l'impôt sur le tabac, sur l'alcool, sur les maisons de jeux et d'un pourcent de celles de la TVA.

Les cantons versent aussi des contributions prélevées sur leurs propres recettes fiscales.

L'AVS / AI /LAP gère des fonds de compensation distincts gérés conjointement par CompenSwiss.

Le fonds AVS ne doit pas être inférieur au niveau d'une dépense annuelle.

Les fonds de l'AI et de la LAP ne doivent pas être inférieurs à 50% d'une dépense annuelle.

LAP : Loi fédérale sur l'approvisionnement économique du pays

Important

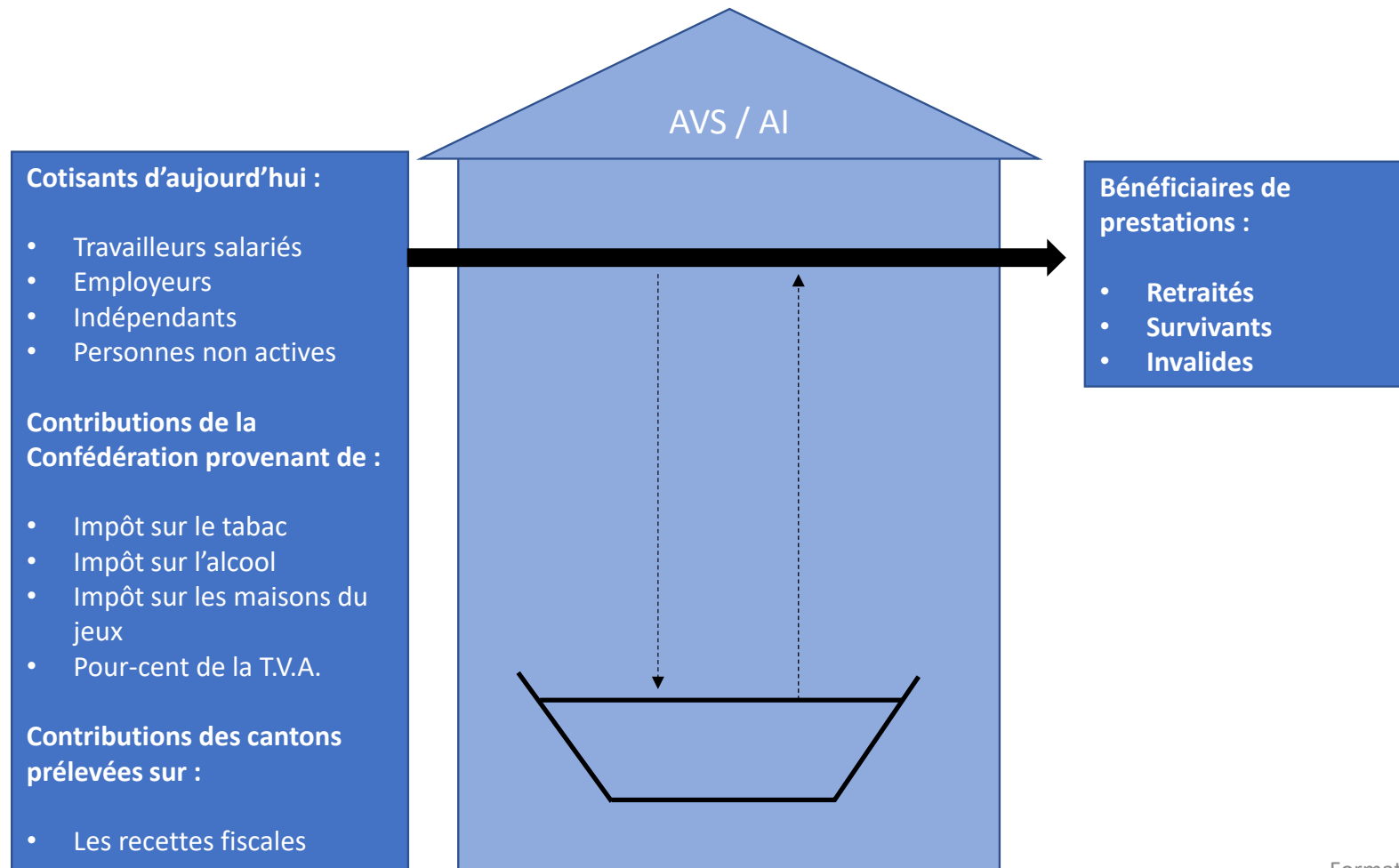
Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 73

Le financement de l'AVS et de l'AI



Important

Formation AFA



2. Problèmes concernant le financement de l'AVS :

On a aujourd'hui un problème avec l'AVS. En effet, selon les experts, les recettes annuelles serviront à payer les rentes jusqu'à 2030...

En gros, il n'y aura plus assez de cotisants pour payer les rentes des bénéficiaires.

Pour cela, la classe politique propose plusieurs solutions :

- Augmenter la contribution de l'Etat (augmentation d'impôt)
- Augmentation des cotisations
- Diminution des rentes
- Augmentation de l'âge de la retraite
- Les riches renoncent à l'AVS
- Ouverture des frontières aux travailleurs étrangers dans le but d'étendre le noyau d'actifs supportant les rentes.



PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 77

Les prestations complémentaires

Le système de prévoyance Suisse est constitué de **3 piliers** qui sont censés pouvoir suffire à subvenir aux besoins vitaux d'un individu.

Malheureusement, certains revenus de beaucoup de citoyens Suisses ne suffisent pas à couvrir leur base d'existence.

Pour ces personnes là, l'Etat à prévu les **Prestations Complémentaires**.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 77

Les prestations complémentaires

Informations importantes concernant les PC :

AYANTS-DROIT

Seules les personnes vivant en Suisse ont droit aux prestations complémentaires et un délais de carence est appliqué aux ressortissants étrangers.

Concernant les ressortissants étrangers, il doivent avoir habité en Suisse de manière ininterrompue durant dix ans.

Pour les réfugiés et les apatrides, ce délai est de cinq ans.

Pour avoir le droit à une prestation il faut :

- Avoir droit à une rente de l'AVS (même en cas d'anticipation), à une rente de l'AI
- Avoir droit à une allocation pour impotent de l'AI (après 18 ans) ou que vous touchez une indemnité journalière de l'AI pendant six mois au moins
- Disposez d'une fortune inférieur à 100 000 francs (personnes seules) ou 200 000 francs (couples)

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 77

Les prestations complémentaires

Informations importantes concernant les PC :

PRESTATIONS

Il y a deux sortes de prestations complémentaires :

- Les prestations pour combler l'écart entre le revenu (trop faible) et les dépenses de l'assuré.
- Les indemnités pour payer les dépenses découlant d'une maladie ou d'une invalidité (dentiste par exemple)

La loi fixe les dépenses maximales autorisées et les autorités compétentes en tiennent compte dans l'établissement du budget des ayants-droits.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 77

Les prestations complémentaires

Informations importantes concernant les PC :

PRESTATIONS

Les dépenses suivantes sont reconnues :

- frais d'obtention du revenu jusqu'à concurrence du revenu brut de l'activité lucrative
- frais d'entretien des immeubles et intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du revenu brut de l'immeuble
- montant pour l'assurance obligatoire des soins, qui correspond à la prime effective, mais au plus au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale
- Cotisations à l'AVS/AI/APG
- Frais de prise en charge extrafamiliale d'enfants jusqu'à dix ans, lorsque la prise en charge est nécessaire et dûment établie
- Contributions d'entretien prévues par le droit de la famille, par ex. pensions alimentaires.

[D'autres dépenses peuvent être éventuellement prises en compte.](#)

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 77

Les prestations complémentaires

Informations importantes concernant les PC :

FINANCEMENT

Les prestations complémentaires ne **sont pas financées par les cotisations des assurés.**

Elles sont financées par les **pouvoirs publics** (Confédérations, Cantons et communes si besoin)

Important

Formation AFA





LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE - DEUXIEME PILIER

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prévoyance professionnelle

LPP



Surobligatoire

LAA



Complémentaire

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 81

Prévoyance professionnelle

But :

Il a pour but d'étendre la couverture du premier pilier.

Avec celui-ci il garantit aux salariés une protection de base conforme aux **exigences du droit des assurances sociales**.

Il doit en effet permettre de maintenir de façon approprié **le niveau de vie antérieur**.



LA PREVOYANCE
PROFESSIONNELLE

VIEILLESSE
INVALIDITE
SURVIVANT OBLIGATOIRE



CERCLE DES PERSONNES ASSUREES

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 82

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
obligatoire

Personnes assurées obligatoirement :

Sont soumis au régime obligatoire :

- Les salariés **travaillant en Suisse** dont le salaire annuel dépasse le **seuil d'entrée**. Ils sont automatiquement affiliés à partir du 1^{er} janvier qui suit leur **17^{ème} anniversaire** jusqu'à l'âge de la **retraite**.
- Les demandeurs d'emploi dès le moment où ils reçoivent une indemnité journalière.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 82

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
obligatoire

Les personnes suivantes ne sont pas soumises au régime obligatoire :

- **Salariés engagés pour une durée de maximum 3 mois**
- **Salariés exerçant une activité accessoire et qui sont déjà assurés par leur activité principale**
- **Les personnes invalides au sens de l'AI dont le degré d'invalidité est au moins de 70%**

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
obligatoire

Lire page 82

L'obligation commence dès le premier jour de travail et l'employeur souscrit l'assurance directement lui-même pour ses employés.

Le travailleur est donc affilié **dès son premier jour de travail.**

L'affiliation s'éteint au moment de la fin des rapports de travail mais la loi oblige une couverture **d'un mois après cela.**

Les travailleurs au chômage sont assurés contre les risques décès et invalidité par l'institution de prévoyance de l'assurance chômage.

Cette protection dure jusqu'à ce que celui-ci retrouve un emploi ou arrive en fin de droit au chômage.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
obligatoire

Lire page 83

Personnes assurées facultativement :

- Les travailleurs indépendants ne sont pas obligés de s'assurer mais ils peuvent le faire en s'affiliant à une institution de prévoyance.
- Les travailleurs exclus du régime obligatoire peuvent aussi s'affilier facultativement.

Important

Formation AFA





L'ETENDUE DE LA PROTECTION D'ASSURANCE

Formation AFA

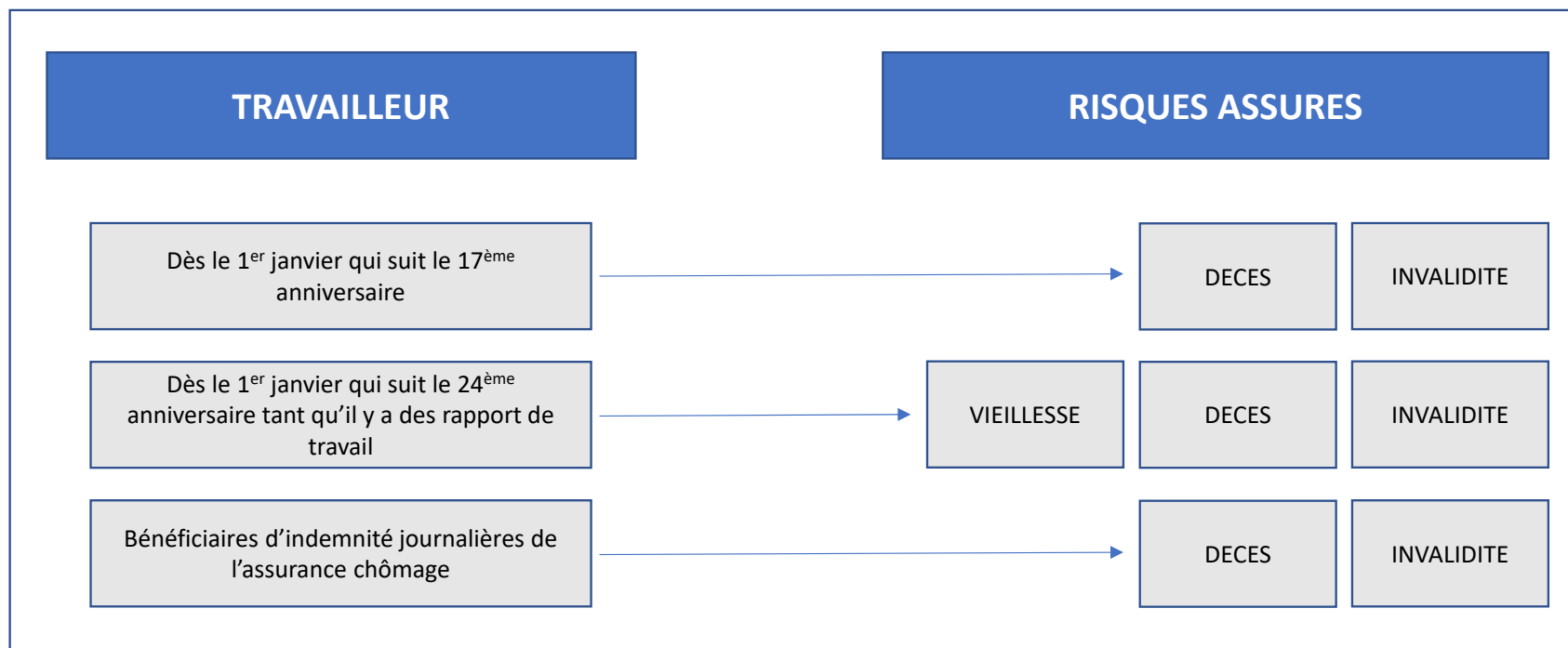


ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 84

Vieillesse, décès et invalidité

Protection d'assurance



Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 84

Le salaire coordonnée

Le **salaire coordonné** c'est quoi ?

C'est tout simplement la partie du salaire qui est obligatoirement assurée.

Il est calculé sur la base du salaire annuel, donc le salaire brut pour lequel le travailleur paie des cotisations.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 84

Régime obligatoire

L'assujétissement au régime obligatoire dépend du montant du salaire brut.

Le seuil d'entrée fixé par la LPP (montant-limite minimal) correspond à :

6/8 du montant annuel de **la rente vieillesse maximale de l'AVS**

**très important pour
l'oral**

Les salariés qui ont donc un salaire annuel inférieur ne sont donc pas obligatoirement assurés.

Ceux qui ont un revenu supérieur sont par contre obligatoirement assurés.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 84

Régime obligatoire

L'assujétissement au régime obligatoire dépend du montant du salaire brut.

Le seuil d'entrée fixé par la LPP (montant-limite minimal) correspond à :

6/8 du montant annuel de la rente vieillesse maximale de l'AVS

Montant en 2023 = 22 050 .-

très important pour
l'oral

Les salariés qui ont donc un salaire annuel inférieur ne sont donc pas obligatoirement assurés.

Ceux qui ont un revenu supérieur sont par contre obligatoirement assurés.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 85

Salaire maximum LPP

Nous avons vu le seuil d'entrée LPP (salaire minimum LPP) et nous allons maintenant voir le **salaire maximum LPP**.

Les hauts revenus ne sont **garantis** que jusqu'à ce plafond.

Celui-ci s'élève à **3x la rente de vieillesse maximale annuelle de l'AVS**

Le salaire **Max LPP** en 2023 est de **88 200 .-**

**très important pour
l'oral**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 85

Seul le salaire coordonné est assuré

Dans le principe des trois piliers, **l'AVS doit garantir la couverture des besoins vitaux à toute la population.**

La prévoyance professionnelle, en complément du 1^{er} pilier, **doit permettre aux assurés de maintenir leur niveau de vie antérieur.**

Maintenant, dans les faits, si la PP assurait la totalité des salaires, cela serait comme une **double-assurance**.

C'est pour éviter cela que l'on applique la déduction de coordination

Le montant que l'on déduit du salaire brut est **7/8** de la rente de vieillesse max. Le montant correspond à

25 725.-

**très important pour
l'oral**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 85-86

Seul le salaire coordonné est assuré

Le calcul est à trois niveaux :

- 1. Le salaire de l'assuré est égal ou supérieur au plafond LPP :** Le salaire max LPP étant le montant le plus élevé pouvant être assuré, le salaire coordonné s'obtient en déduisant la déduction de coordination du plafond LPP.
- 2. Le salaire de l'assuré est inférieur au plafond LPP :** La déduction de coordination est déduite du salaire brut et non du plafond LPP.

*Dans les cas où le salaire assuré est trop bas, pour éviter d'assurer quelques centaines de francs, la LPP fixe le salaire coordonné minimal des bas salaires. Ceux-ci entrent donc dans **la troisième catégorie**.*

- 3. Le salaire de l'assuré se situe entre la rente de vieillesse max et le seuil d'entrée LPP :** A ce moment là le salaire coordonné est alors fixé à 1/8 de la rente de vieillesse AVS max. Cela correspond à **3675.-**

**très important pour
l'oral**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 86

Seul le salaire coordonné est assuré

Les chiffres en bref :

	SALAIRE ANNUEL	PAR RAPPORT A LA RENTE AVS	CHIFFRES 2023
Salaire max LPP		3 x rente AVS annuelle max	88 200.-
Salaire coordonné max LPP			62 475.-
Rente AVS annuelle max		Rente AVS annuelle max	29 400.-
Déduction de coordination		7/8 de la rente AVS annuelle max.	25 725.-
Seuil d'entrée LPP		6/8 de la rente AVS max	22 050.-
Salaire coordonné min		1/8 de la rente AVS max	3675 .-

Important



COTISATIONS

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 87

Règlement des institutions de prévoyances

Chaque institution de prévoyance doit avoir **un règlement** mentionnant entre autres le montant des cotisations.

Les principes suivants doivent être respectés :

- En tant qu'entreprise, elles doivent fixer des cotisations couvrant les coûts. Celles-ci doivent suffire à financer les prestations et les **dépenses d'administrations**.
- Conformément à la LPP, les employeurs doivent verser une contribution **au moins égale** à la somme des cotisations de **tous les employés**. (minimum 50-50 donc)

Attention : le pourcentage fixé par la LPP est prélevée sur le salaire coordonné et non sur le salaire brut !

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 87

Bonifications de vieillesse, prime de risque et autre position

Les cotisations versées doivent suffire à financer les bonifications de vieillesse, les prestations en cas de décès et d'invalidité ainsi que d'autres positions.

Les trois prestations financées par les cotisations :



Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 87

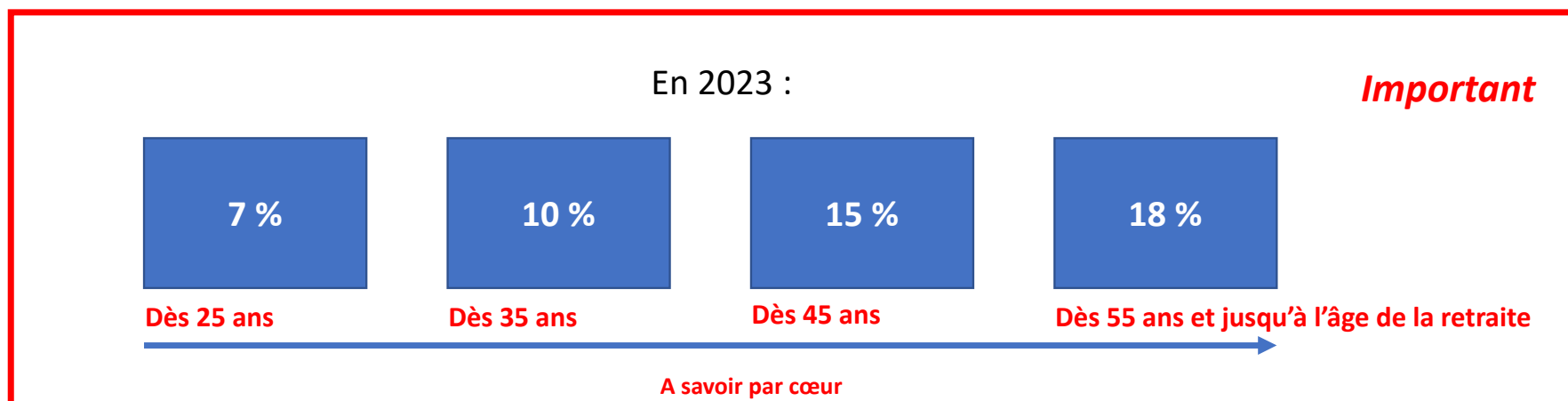
Bonifications de vieillesse, prime de risque et autre position

BONIFICATIONS DE VIEILLESSE

La prévoyance vieillesse fonctionne comme une assurance d'épargne. Elles tiennent un compte pour chaque travailleur affilié.

Elle y enregistre ses **bonifications de vieillesse** ainsi que **les intérêts de l'avoir existant**.

Les bonifications de vieillesse sont la part des cotisations affectée à l'épargne vieillesse. Le pourcentage dépend de l'âge de l'assuré :



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 87

Bonifications de vieillesse, prime de risque et autre position

PRIME DE RISQUE
(décès-invalidité)

Comme dans les assurances vies, les institutions de prévoyance prélèvent des cotisations pour financer les prestations qu'elles doivent fournir aux survivants et aux invalides.

Le montant dépend de **l'âge et du sexe** du travailleur assuré.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 87

Bonifications de vieillesse, prime de risque et autre position

AUTRES POSITIONS

Les cotisations financent aussi par exemple :

- La compensation du **renchérissement** pour les rentes d'invalidité et de survivants (taux fixé par la loi)
- **Le fond de garantie** au financement duquel les caisses de pension sont tenus de participer ou
- **Les frais d'administration**

Important



PRESTATIONS D'ASSURANCE

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 88

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS

PRESTATION INVALIDITE

RENTE D'INVALIDITE

RENTE POUR ENFANT

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

RENTE DE VIEILLESSE

RENTE POUR ENFANT

PRESTATIONS POUR SURVIVANT

RENTE DE VIDUITE
(SURVIVANT)

RENTE D'ORPHELIN

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

Exercice :

Par groupe de 3, vous allez, avec vos connaissances personnelles, présenter les 3 prestations de la LPP.

Ensuite vous vous réunirez tous pour alier vos connaissances et expliquer celles-ci.

PRESTATION INVALIDITE

RENTE D'INVALIDITE

RENTE POUR ENFANT

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

RENTE DE VIEILLESSE

RENTE POUR ENFANT

PRESTATIONS POUR SURVIVANT

RENTE DE VIDUITE
(SURVIVANT)

RENTE D'ORPHELIN

Important

Formation AFA





PRESTATIONS VIEILLESSE

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 88

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Les assurés ont droit aux prestations de vieillesse dès qu'ils atteignent l'âge ordinaire de la retraite.

Il est possible **d'anticiper** et **d'ajourner** le droit à la prestation et comme pour l'AVS, les versements anticipés entraînent une **réduction** de la prestation et leur différé une **augmentation**.

L'étendue de cette augmentation ou diminution dépend du règlement de caisse de pension.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 89

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

RENTE OU CAPITAL

La rente de vieillesse est normalement viagère.

L'assuré a le droit de retirer au moins $\frac{1}{4}$ de son avoir de vieillesse sous forme de capital. Le reste lui est versé sous forme de rentes réduites en proportion.

RENTE POUR ENFANT

Les bénéficiaires de rente ont droit à une rente pour chaque enfant qui s'élève à 20% de leur rente vieillesse.

- Jusqu'au 18 ans de l'enfant
- Ou 25 ans aux études

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 89

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Montant de la rente vieillesse :

Les **bonifications de vieillesse** accumulées au fil des années forment **l'avoir de vieillesse**.

L'institution de prévoyance inscrit les bonifications de vieillesse annuelles sur le compte de l'assuré (**compte technique**) ainsi que le produit de leur rendement au **taux d'intérêt minimum** qui est fixé par le Conseil fédéral.

Le compte de vieillesse est bouclé à l'âge de la retraite et sert au calcul de la rente.

Celui-ci s'effectue grâce au **taux de conversion** qui est prescrit et qui est aujourd'hui à **6,8%**.

La confédération a tenté à plusieurs reprises de baisser celui-ci mais la population l'a refusé.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 89

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Montant de la rente vieillesse :

	Année 2023
Bonification de vieillesse	Voir le tableau de la page 156 (7%,10%,15%,18%)
Taux d'intérêt	1.00 %
Taux de conversion	Homme : 6,8% Femme : 6,8 %

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 89

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Exemple:

Avoir de vieillesse 353 000.-	×	Taux de conversion 6,8% 0,068	=	Rente de vieillesse viagère par année 24 004.-
----------------------------------	---	-------------------------------------	---	--

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 90

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS DE VIEILLESSE

Contrairement à l'AVS, la LPP traite séparément les couples mariés. La rente est calculée séparément sur la base de l'avoir qu'ils ont chacun accumulés.

Par contre en cas de **divorce**, l'avoir de vieillesse du mari et de la femme accumulé pendant les années de mariage est partagé entre les conjoints.

Important

Formation AFA





PRESTATIONS INVALIDITE

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 91

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATION INVALIDITE

Comme pour l'AI, le délai d'attente est de 1 an.

Cependant, les caisses de pension peuvent prévoir un délai d'attente de 2 ans si l'employeur a prévu une assurance maladie collective (PGM) en payant au minimum 50% de la prime.

Rente d'invalidité

Pour le calcul de la rente d'invalidité, cela dépend là aussi du degré d'invalidité déterminé par l'AI. *(page 121 de la présentation)*

Rente d'enfant

Les bénéficiaires qui ont des enfants à charge ont droit à une rente par enfant correspondant à 20% de leur rente d'invalidité.

Elle est versée jusqu'au 18 ans de l'enfant ou jusqu'à 25 ans en cas d'études.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATION INVALIDITE

Lire pages 91-92

A la différence de la rente de vieillesse, on ne connaît pas le montant de l'avoir de vieillesse.

De ce fait, celui-ci doit être **extrapolé** et la rente est donc calculé à l'aide **du taux de conversion** et sur la base d'un **avoir de vieillesse prévisionnel**.

Voir schéma de calcul de la rente page 92 du livre.

Important :

Les rentes d'invalidité de la PP sont généralement versées en complément des rentes d'invalidité de l'AI.

Les prestations de la PP peuvent par contre être réduites si la somme des deux dépasse 90% du gain (SAVS) et si cela est prévu dans le règlement (c'est souvent le cas).

C'est aussi le cas pour les rentes de survivants.

Important

Formation AFA





PRESTATIONS SURVIVANT

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS POUR SURVIVANT

Lire pages 93

Rente de viduité ou capital :

Les survivants (mari, femme et/ou enfants) d'un assuré peuvent prétendre à une rente pour survivants sous certaines conditions :

- **Avoir au moins un enfant à charge au moment du décès**
- **Être âgé(e) de plus de 45 ans et avoir au moins 5 ans de mariage.**

La rente se monte à hauteur de **60% de la rente vieillesse ou invalidité du défunt.**

Elle est à vie ou jusqu'au remariage du veuf ou de la veuve.

Si les conditions ne sont pas remplies, il ou elle a le droit à une **indemnité en capital** qui correspond à un montant équivalent à **3x la rente annuelle de viduité.**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS POUR SURVIVANT

Lire page 93

Rente d'orphelin :

Une rente d'orphelin d'une durée limitée est allouée aux enfants d'un assuré décédé.

- **Jusqu'à 18 ans**
- **Ou 25 ans en cas d'études**

Elle correspond à 20% de la rente de vieillesse ou d'invalidité de l'assuré décédé.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 93

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

PRESTATIONS POUR SURVIVANT

Montant de la rente de veuité et de la rente d'orphelin :

Déjà à la retraite lors
du décès



Rente de vieillesse du défunt / défunte :

- Le conjoint reçoit 60%
- Les enfants reçoivent 20%

Pas encore à la retraite
au moment du décès



Rente d'invalidité du défunt / défunte :

- Le conjoint reçoit 60%
- Les enfants reçoivent 20%

Important

Formation AFA





AUTRES PRESTATIONS

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de la Prévoyance Professionnelle

Lire pages 94-95

L'attestation de prévoyance :

L'institution de prévoyance est tenue d'envoyer chaque année une attestation de prévoyance à l'assuré.

Ce document fournit des informations individuelles importantes sur la prévoyance.

Elle le renseigne sur :

- Son salaire coordonné
- Les prestations auxquelles il aura probablement droit
- Son avoir de vieillesse
- L'organisation et le financement de l'institution de prévoyance

Voir page 96 du livre

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 96

Différences entre primauté de prestations et primauté des cotisations

- **Primauté des cotisations :**

Les cotisations sont fixées en premier et les prestations dépendent de l'avoir accumulé au cours de la vie active.

Exemple : cotisation d'épargne = 18% du salaire assuré

- **Primauté des prestations :**

Les prestations sont fixées en premier et les cotisations sont ensuite calculées de manière à pouvoir les financer.

C'est plus sécuritaire pour l'assuré car les prestations sont du coup garanties et que les cotisations sont déterminées en conséquence.

Exemple : Rente vieillesse = 60 % du dernier salaire assuré

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 96

Différences entre primauté de prestations et primauté des cotisations

Les caisses de pension utilisent dans la majorité des cas la primauté des cotisations.

En effet la **primauté des prestations** est risquée pour la caisse de pension mais aussi pour l'assuré car il peut y avoir un trou en cas d'augmentation de salaire ou de changement de caisse pour financer la prestation prévue.

Important



FINANCEMENT DE LA PP VIEILLESSE, SURVIVANT ET INVALIDITÉ

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 96-97

Financement de la prévoyance professionnelle vieillesse, invalidité et survivants

La Prévoyance Professionnelle est financée selon le **système de capitalisation** :

- Les institutions de prévoyance constituent un **capital de couverture** pour chaque assuré. Il doit être **assez élevé** pour garantir le financement des prestations vieillesse, survivants et invalidité.
- **Le capital de couverture** est formé des cotisations versées, complétées par les rendement du capital.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 96-97

Financement de la prévoyance professionnelle vieillesse, invalidité et survivants

Pour éviter une faillite de caisse de pension, qui serait dramatique pour les assurés mais aussi pour leurs bénéficiaires, la LPP a prévu beaucoup de mesures pour éviter cela.

- Les caisses de pension sont soumises à une surveillance (cantonale ou fédérale)
- L'organe de contrôle doit examiner chaque année la gestion et le placement de la fortune.
- Un expert agréé en matière de PP vérifie régulièrement si le règlement des caisses est conforme aux dispositions légales et si elles offrent en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
- Elles sont obligatoirement affiliées au fond de garantie . Ce fond sert à protéger les assurés d'une éventuelle faillite de leur caisse.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire pages 98

Libre passage

Lorsque la personne cesse ses rapports de travail, la protection d'assurance s'éteint.

L'employé qui quitte son emploi quitte aussi l'institution de prévoyance de son employeur.

Dans ce cas, il a droit à l'avoir de vieillesse qu'il a accumulé jusque là et depuis son engagement.

C'est ce qu'on appelle la **prestation de sortie**.

Cela se désigne par le terme de **libre passage**

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 98

Libre passage

Cet argent doit être obligatoirement affecté à la prévoyance et le processus est le suivant :

- Lorsque l'assuré reprend tout de suite un autre travail, la prestation de sortie est transférée au sein de la caisse de pension du nouvel employeur.
- Si il reste sans emploi, la prestation de sortie doit être placée dans une **police de libre passage** ou dans un **compte de libre passage**.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 98

Versement en espèce

Le versement en espèce de la prestation de sortie est possible sous certaines conditions :

- Lorsque l'assuré quitte définitivement la Suisse pour un pays hors de l'UE et AELE
- Lorsqu'il s'engage dans une activité lucrative indépendante
- Lorsque la prestation de sortie est inférieure au montant des cotisations annuelles de l'assuré
- Lors de l'achat d'un bien immobilier en résidence principale. Jusqu'à 50 ans l'assuré peut retirer la totalité de son avoir de vieillesse. Après, les retraits sont soumis à des restrictions.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 98

Mesures en faveur des travailleurs âgés

- Les personnes qui à partir de 58 ans réduisent leur taux d'activité (avec une diminution du salaire de 50% au maximum) peuvent maintenir leur salaire assuré au même niveau qu'avant.
- Les personnes qui souhaitent poursuivre leur activité professionnelle après l'âge de la retraite peuvent continuer de cotiser auprès de leur institution de prévoyance **jusqu'à 70 ans.**

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 99

Fonds de garantie et institution supplétive

Il existe deux piliers particuliers de la prévoyance professionnelle :

- Le fonds de garantie LPP
- L'institution supplétive LPP

Les deux institutions sont des fondations et sont considérées comme des autorités.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 99

Fonds de garantie et institution supplétive

Fond de garantie :

Toutes les institutions de prévoyance lui sont affiliées et versent à ce titre des cotisations.

C'est tâches principales sont :

- Verser des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d'âge est défavorable
- Garantir les prestations légales et celles dues par des institutions de prévoyances ou employeurs insolvable
- Il fait aussi office de « centrale du 2^{ème} pilier » qui traite la problématique des avoirs oubliés.
- Il garantit la coordination avec les Etats membres de l'UE et l'AELE en tant qu'organisme de liaison.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 99

Fonds de garantie et institution supplétive

Institution supplétive :

Cette fondation a pour but de :

- Appliquer la prévoyance professionnelle pour les assurés à titre facultatif et les entreprises à titre obligatoire
- Application de la prévoyance professionnelle pour les chômeurs
- Gestion des comptes de libre passage pour les prestations de libre passage non-transférables
- Contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance en cas de dissolution de l'affiliation existante

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 99

Fonds de garantie et institution supplétive

Institution supplétive :

Cette fondation a pour but de :

- Appliquer la prévoyance professionnelle pour les assurés à titre facultatif et les entreprises à titre obligatoire
- Application de la prévoyance professionnelle pour les chômeurs
- Gestion des comptes de libre passage pour les prestations de libre passage non-transférables
- Contrôle de la réaffiliation à une institution de prévoyance en cas de dissolution de l'affiliation existante

Important



L'ASSURANCE SUROBLIGATOIRE

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 107

L'assurance surobligatoire

L'assurance surobligatoire est une extension du régime obligatoire LPP.

En effet, elle permet d'offrir une prestation supplémentaire et d'offrir plus de liberté.

Le surobligatoire n'est en principe pas soumis aux dispositions de la LPP car c'est la LCA qui est déterminante.

Les prestations et les conditions de leur obtention doivent être définies dans le règlement de l'institution de prévoyance.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 108

L'assurance surobligatoire

Solutions surobligatoires les plus répandues :

EXTENSION DES
PRESTATIONS POUR
SURVIVANTS

EXTENSION DU CERCLE
DES AYANTS DROIT AUX
PRESTATIONS POUR
SURVIVANT

EXTENSION DES RENTES
D'INVALIDITE

EXTENSION DES
PRESTATIONS DE
VIEILLESSE

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 108

L'assurance surobligatoire

**EXTENSION DES
PRESTATIONS POUR
SURVIVANTS**

- L'institution de prévoyance peut prévoir une rente de viduité et /ou d'orphelin d'un montant supérieur à celui du régime obligatoire. Cela peut aider à augmenter une rente potentiellement faible pour les personnes n'ayant pas beaucoup cotisé ou ayant un salaire plus faible (les jeunes par exemple)
- Au lieu d'une augmentation de rente, certaines caisses de pension peuvent aussi proposer un capital décès.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 108

L'assurance surobligatoire

**EXTENSION DU CERCLE
DES AYANTS DROIT AUX
PRESTATIONS POUR
SURVIVANT**

L'institution de prévoyance peut prévoir l'élargissement du cercle des ayants-droits.

Comme par exemple :

- Définir de manière plus généreuse le droit à la rente du conjoint
- Inclure les personnes à l'entretien desquelles le défunt subvenait en grande partie
- Inclure les partenaires des personnes vivants en union libre et même si ils sont de même sexe (à condition d'avoir 5 ans de vie commune au minimum)

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 108

L'assurance surobligatoire

**EXTENSION DES RENTES
D'INVALIDITE**

Ce sont généralement les mêmes augmentations que pour les rentes de survivants. Cette prestations supplémentaire profite surtout aux jeunes travailleurs.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 108

L'assurance surobligatoire

EXTENSION DES
PRESTATIONS DE
VIEILLESSE

Cela sert à assurer plus que le salaire coordonné. En effet plus l'avoir de vieillesse est élevé, plus la rente sera élevée.

Le règlement peut également permettre d'assurer les salaires inférieurs au seuil d'entrée mais aussi les salaires supérieurs au plafond LPP.

Il y a par contre un salaire maximum assurable qui correspond à 10x le plafond LPP qui est donc 860 400 francs en 2022.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 108

L'assurance surobligatoire

L'entreprise qui veut assurer davantage que le minimum légal a deux possibilités :

CAISSE ENVELOPPANTE

Minimum LPP et prestations surobligatoires réunis dans un seul contrat.

Contrat pour les entreprises qui accordent les mêmes prestations à leurs employés.

SUROBLIGATOIRE

Minimum
Obligatoire

SPLITTING

Minimum LPP et prestations surobligatoires sont séparés.

Variante choisie quand l'extension de la couverture n'est accordée qu'à une catégorie d'employés.

SUROBLIGATOIRE

Minimum
Obligatoire

Important

Formation AFA





LAA – ASSURANCE ACCIDENT



CERCLE DES PERSONNES ASSUREES

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 111

Cercle des personnes assurées

Personnes assurées obligatoirement :

- **Travailleurs dépendants (salariés) travaillant en Suisse**
- **Demandeurs d'emploi (chômeurs) tant qu'ils reçoivent des indemnités journalières de l'assurance chômage**
- **Depuis le 01.01.2022, les personnes qui participent à des mesures d'assurance AI dans une institution ou un atelier selon art 27 par.1 LAI ou dans une entreprise, pour autant qu'elles soient dans une relation similaire à un contrat de travail. La prime sera payée par l'AI.**

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 111

Cercle des personnes assurées

Personnes assurées à titre facultatif :

- Les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire selon la LAA

Ils ont donc deux choix :

- Ajouter l'assurance accident sur la LAMAL (attention, seul les frais médicaux sont couverts et avec la franchise)
- Souscrire une LAA Facultative

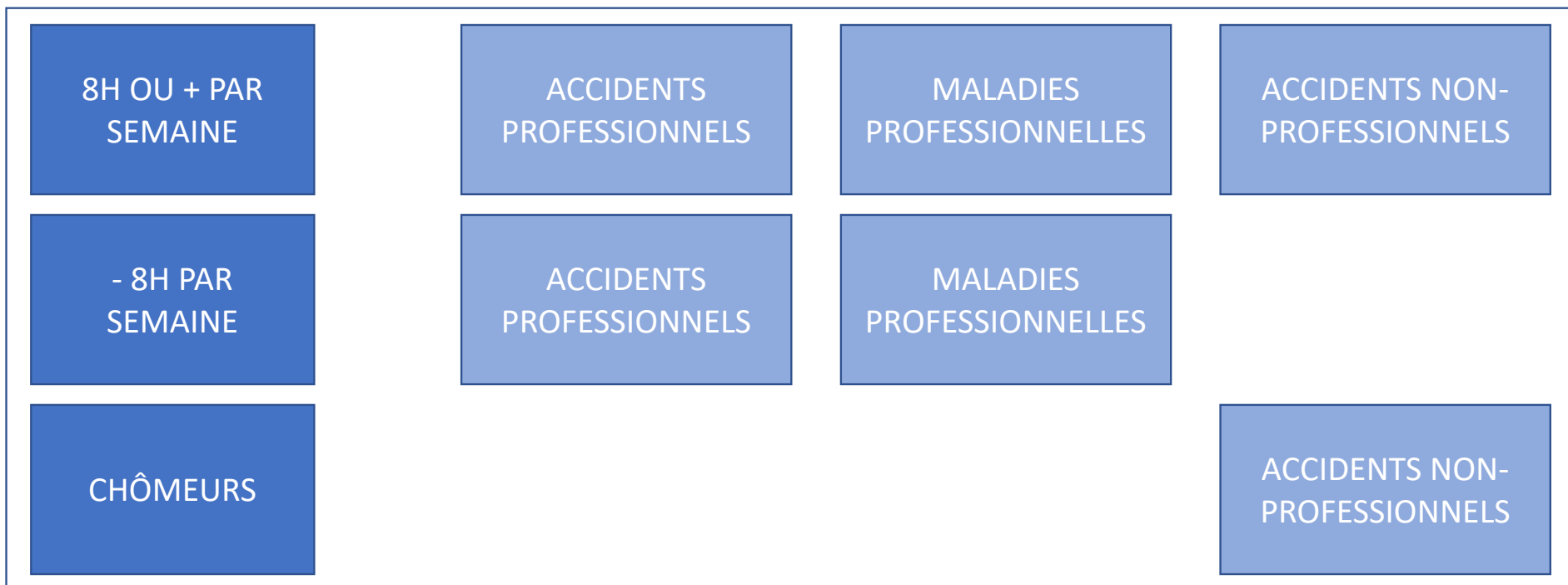
Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 112

Cercle des personnes assurées

Les assurés ne sont pas tous couverts de la même façon :



Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 112

Cercle des personnes assurées

Protection d'assurance sur le chemin du travail :

- **Assurés couverts contre les accidents et maladies professionnels :**

Le chemin entre la maison et le travail est couvert comme accident professionnel.

- **Assurés couverts contre les accidents professionnels, maladies professionnelles et les accidents non-professionnels :**

Le chemin entre la maison et le travail est couvert comme accident non-professionnel.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 113

Cercle des personnes assurées

Début de l'obligation d'assurance :

Comme dans la PP, le régime obligatoire est lié aux rapport de travail.

L'assurance débute donc **le jour où débute le rapport de travail** et ce, même si le 1^{er} jour du mois est un dimanche ou dès que naît le **droit au salaire**, mais en tout cas dès le moment où le travailleur prend le chemin pour se rendre au travail.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 113

Cercle des personnes assurées

Fin de l'assurance :

Maladie et accident professionnels :

- La protection d'assurance s'éteint normalement avec **la cessation des rapports de travail**
- La protection d'assurance est maintenue malgré la cessation des rapports de travail si l'assuré **continue à avoir droit à des indemnités journalières** et aussi longtemps qu'il y aura droit si elles correspondent à au moins 50% de son salaire.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 114

Cercle des personnes assurées

Fin de l'assurance :

Accident non professionnel :

L'assurance s'éteint **au 31^{ème} jour** après la fin des rapports de travail ou du droit aux indemnités journalières.

Cela s'appelle la **couverture d'assurance temporaire**.

Lorsque l'assuré recommence un nouveau travail dans ces 31 jours, il est immédiatement couvert par son nouvel employeur.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 114

Cercle des personnes assurées

L'assurance par convention :

Les travailleurs ne recommencent pas forcément à travailler dans les 31 jours suivant la fin des rapport de travail.

Pour cela on peut donc demander une **assurance par convention**.

Ça permet de pouvoir s'assurer contre les accidents non-professionnel pendant **6 mois** après la fin de rapports de travail au maximum.

Pour ce faire, il faut avoir conclu cette assurance avant l'échéance des 31 jours.

Important : Seuls les personnes assurées contre les accidents pro et non-pro (+ 8h/semaine) peuvent souscrire l'assurance par convention.

Important

Formation AFA





L'ETENDUE DE LA PROTECTION D'ASSURANCE

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 115

Protection d'assurance

L'ACCIDENT

L'atteinte à la santé doit avoir été en principe causée par un accident. Le droit des assurances sociales définit très précisément la notion d'accident :

« Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort »

Important

Formation AFA

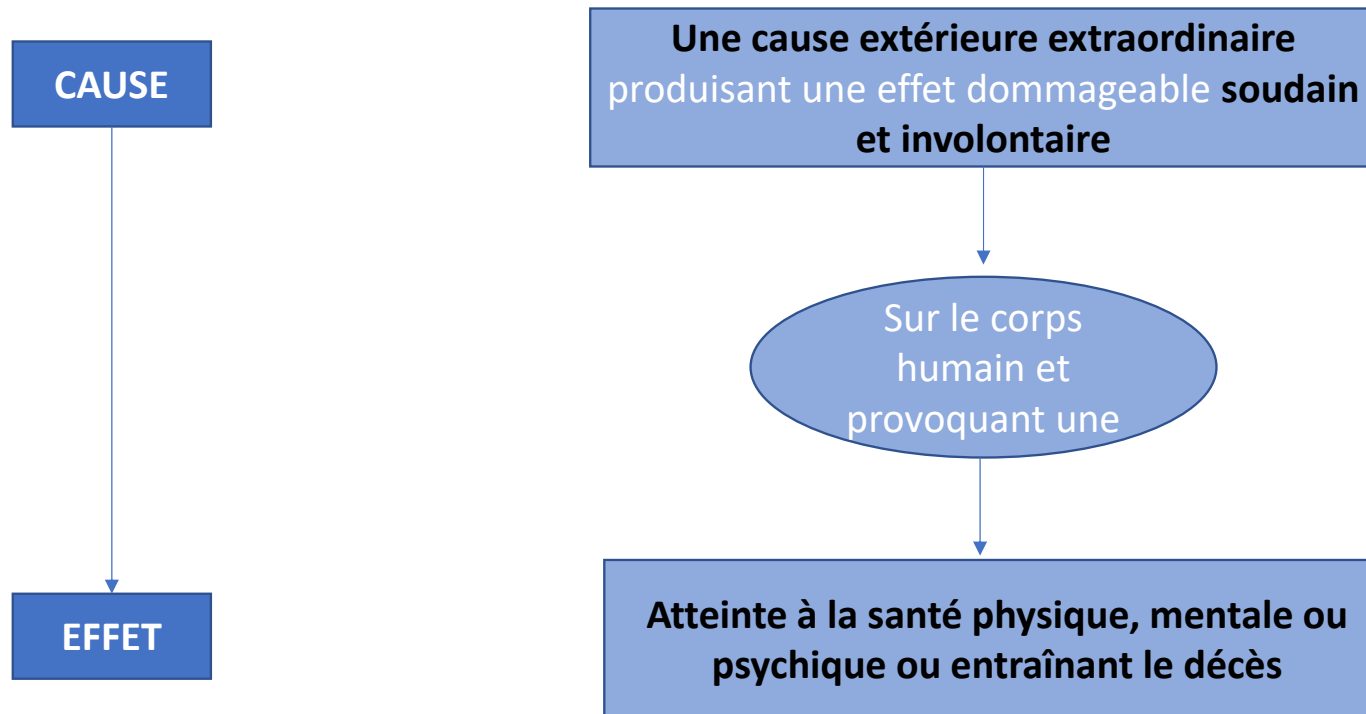


ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 115

Protection d'assurance

En gros :



Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 117

Protection d'assurance

Les assureurs accidents examinent chaque cas de sinistre de façon précise pour savoir si il répond à la définition d'un accident au sens de la LAA.

La loi admet des exceptions qui sont les lésions corporelles semblables au conséquence d'un accident.

La LAA établie en effet une liste de lésions couvertes même si elles ne sont pas causée par un facteur extérieur extraordinaire.

On les appelle les **lésion corporelles assimilées**.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 117

Protection d'assurance

Liste :

- Les fractures
- Les déboitements d'articulations
- Les déchirures du ménisque
- Les déchirures de muscles
- Les élongations de muscles
- Les déchirures de tendons
- Les lésions de ligaments
(élongation et déchirure)
- Les lésions du tympan

Très Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 117

Protection d'assurance

MALADIES
PROFESSIONNELLES

Les maladies professionnelles sont dues exclusivement, dans le cadre de l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.

Il doit y avoir un lien de cause à effet entre la maladie et le travail.

La loi établit une liste des maladies professionnelles reconnues que vous pouvez trouver à l'annexe 1 de [l'ordonnance sur l'assurance accident \(OLAA\)](#).

- Lorsque la maladie est dans la liste, elle est donc automatiquement reconnue à condition qu'elle soit due à l'activité professionnelle
- Si elle n'est pas dans la liste, l'assuré doit prouver qu'elle est due exclusivement ou principalement à son activité professionnelle

Important

Formation AFA





COTISATIONS

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 118

Qui sont les cotisants ?

L'employeur est responsable du versement de l'ensemble des cotisations.

Il peut par contre répercuter une partie des primes sur les travailleurs.

Dans l'assurance accidents obligatoire, les règles suivantes s'appliquent :

- Les primes pour les **accidents professionnels** et les **maladies professionnelles** sont entièrement à la charge de **l'employeur**.
- Les primes pour les **accidents non professionnels** peuvent être répercutées sur les travailleurs. Si l'employeur en assume la totalité, il le fait volontairement et en faveur de ses employés.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 119

Le montant des primes

Les primes sont fixées en pour mille du salaire brut. Le salaire assuré est toutefois limité à un montant maximal.

Ce montant max est de **148 200.-**

Le montant des primes dépend de la nature de l'activité de l'entreprise.

On tient en effet compte du danger accru d'accidents dans certaines branches.

On les répartit **en classes de risques**.

Important

Formation AFA





PRESTATIONS D'ASSURANCE

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 119

Prestations d'assurance

PRESTATIONS LAA

Important

PRESTATIONS POUR SOINS ET REMBOURSEMENTS DES FRAIS

- Traitement médical
- Moyens auxiliaires
- Certains dommages matériels causés par l'accident
- Frais de voyage, transport et de sauvetage
- Frais de transport du corps et frais funéraires

PRESTATIONS EN ESPECE

Aux assurés

- Indemnité journalière
- Rente d'invalidité
- Indemnité pour atteinte à l'intégrité
- Allocation pour impotent

Aux survivants en cas de décès par accident de l'assurance

- Rentes de survivants au conjoints, conjoints divorcés éventuellement
- Rente d'orphelin

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 120

Prestations pour soins et remboursement des frais

FRAIS DES TRAITEMENTS MEDICAUX	FRAIS DE MOYENS AUXILIAIRES	DOMMAGES MATERIELS	FRAIS DE VOYAGE, TRANSPORT ET SAUVETAGE	FRAIS DE TRANSPORT DU CORPS ET FRAIS FUNERAIRES
• Soins dispensés par les médecins • Séjours hospitaliers en div.commune • Cures de réhabilitation • Physio...	• L'assurance accidents paie les frais d'acquisition ou location à la suite d'un accident Exemple : prothèse, fauteuil-roulant...	L'assuré qui utilisait déjà un moyen auxiliaire avant son accident : • A droit à la couverture • Les frais de remplacement de lunettes, appareils auditifs et prothèse dentaire sont remboursés si le dommage est en rapport avec une lésion corporels nécessitant un traitement	• L'assurance paie les frais de sauvetage, de dégagement et transport de l'assuré jusqu'à l'hôpital ou médecin le plus proche • Par la suite elle couvre le transport nécessaire pour la guérison • Le remboursement est limité pour les accident à l'étranger	L'assurance paie les frais nécessité par le transport du corps jusqu'au lieu où elle sera ensevelie. Les frais funéraires sont remboursés à hauteur d'un montant limite maximal

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 121

Prestations en espèces pour assuré

La LAA prévoit 4 sortes de prestations en espèces :

COUVRIR LA PERTE DE GAIN

- Indemnités journalière en cas d'accident
- Rente d'invalidité

COUVRIR LES DEPENSES SUPPLEMENTAIRES DUES A L'IMPOTENCE

- Allocation pour impotent

ALLOUER UNE INDEMNITE EN CAPITAL OU PRIX DE LA DOULEUR EN CAS DE SEQUELLE D'UN ACCIDENT

- Indemnité pour atteinte à l'intégrité

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 121

Prestations en espèces pour assuré

Indemnités journalière
en cas d'accident

Elle compense la perte de gain d'un assuré incapable de travailler à la suite d'un accident.

DEBUT DE L'ASSURANCE	Prise en charge à partir du 3 ^{ème} jour (2 jours de délai d'attente)
FIN DE L'ASSURANCE	Couverture jusqu'à : • Ce que l'assuré retrouve sa capacité de travail • Son décès • L'ouverture du droit à la rente d'invalidité

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 121

Prestations en espèces pour assuré

Indemnités journalière en cas d'accident

MONTANT

En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière se monte à **80% du gain assuré.**

L'indemnité journalière se calcule sur la base du dernier salaire converti en gain annuel puis diviser par 365.

Elle est due pour chaque jour y compris les dimanches et jours fériés.

Année 2023

Salaire maximal LAA :

148 200.-

Gain journalier max :

406 .-

Indemnité journalière max :
(Gain journalier max x 80%)

324.80 .-

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 121

Prestations en espèces pour assuré

Indemnités journalière en cas d'accident

PAIEMENT

L'indemnité est généralement versée à l'employeur. Il doit ensuite le reverser à son employé en lieu et place du salaire qu'il est tenu de continuer à payer.

L'employeur et le travailleur peuvent s'entendre pour qu'elle soit directement versée au travailleur

INDEMNITE JOURNALIERE ET OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE CONTINUER A VERSER LE SALAIRE

- L'employeur doit payer de sa poche 80% du salaire pendant le délais d'attente
- Pour les revenus supérieurs au salaire maximal LAA l'employeur doit prendre en charge la différence entre le montant des indemnités journalières et le 80% du salaire.

Il doit la payer aussi longtemps que le prévoient l'échelle des années de travail. (échelle Bernoise, Zurichoise et Baloise)

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 122

Prestations en espèces pour assuré

La rente d'invalidité LAA

DEBUT ET FIN

La rente prend naissance lorsque l'incapacité de gain est reconnue.
Les principes sont les mêmes que pour l'AI.

Elle prend fin dès que l'assuré retrouve sa pleine capacité de gain ou décède.

L'accident doit se produire avant la retraite

MONTANT

Il dépend du degré d'invalidité.

- Une rente est versée à partir de 10% d'invalidité
- La rente s'élève à 80% du salaire assuré en cas d'invalidité totale
- Elle est réduite en cas d'invalidité partielle **(la rente correspond exactement au degré d'invalidité)**

Après 45 la rente est réduite comme suit :

- Degré d'invalidité de – de 40% = **Réduction de 1% pour chaque année entre 45 ans et le jour de l'accident.**
- Degré d'invalidité de + 40 % = **2% pour chaque année**

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 122

Prestations en espèces pour assuré

La rente d'invalidité LAA

RENTE
COMPLEMENTAIRE LAA

Les rentes des trois piliers se combinent comme suit :

1. La rente AI est versée en premier et toujours payée dans sa totalité.
2. La Rente AA vient ensuite. Elle complète les autres prestations pour atteindre le 90% du gain annuel assuré. On l'appelle la **rente complémentaire**.
3. La rente PP intervient selon les prestations légales de la LPP si la rente **AI** et **AA** n'arrivent pas à couvrir le 90% du salaire de l'assuré.

**très important car vous
devrez l'expliquer à l'oral**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations en espèces pour assuré

Allocation pour impotent

Lire page 123

Si en raison de son invalidité, l'assuré a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui, il a droit comme dans l'AI à une allocation pour impotent.

Elle dépend du degré de dépendance et se monte :

- Au double du gain journalier maximal assuré en cas d'impotence légère (406.- x 2)
- A 4x ce montant en cas d'impotence moyenne
- A 6x ce montant en cas d'impotence grave

Ces allocations sont payées mensuellement.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 123

Prestations en espèces pour assuré

Indemnité pour atteinte à l'intégrité en cas d'atteinte grave et durable

Si les séquelles d'un accident sont importantes et durables, elles donnent droit à une prestation en espèce appelée **indemnité en capital**.

Cette prestation doit être comprise comme **prix de la douleur pour atteintes physiques ou mentales subies**.

Important

CONDITIONS

Selon la LAA, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale doit être importante et durable.

Sont réputés comme telle, la perte d'un membre (doigts, main, bras, pied...).

Les très graves sont des défigurations ou des graves atteintes aux fonctions cérébrales...

MONTANT

L'**indemnité en capital** consiste en un **versement unique**. Son montant correspond tout au plus au gain maximal assuré au moment de l'accident. (148 200.- en 2023)

Les directives sont fixées en annexe de l'Ordonnance sur l'assurance accidents (OAA). Pour les atteintes les plus courantes, l'indemnisation est en pour cent du salaire annuel max assuré.

Par exemple :

- perte d'un pouce = 20%
- Perte d'une main = 40%
- Perte d'un œil = 30 %....

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations en espèces pour survivant

Lire page 124

Lors d'un décès par suite d'accident, les ayants-droits peuvent obtenir une rente de survivant à condition que :

VEUVE

Rente de survivant de **40 % du gain assuré** si **mariée au moment de l'accident** et :

- **Avoir des enfants**
- **Avoir plus de 45 ans au moment de décès de l'assuré**
- **Être elle-même invalide au 2/3**

Si les conditions ne sont pas remplies, elle reçoit un capital dont le montant est échelonné en fonction des années de mariage :

- **- 1an de mariage = 1x la rente annuelle**
- **Entre 1 et 5ans de mariage = 3x fois la rente annuelle**
- **+ 5ans de mariage = 5x la rente annuelle**

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations en espèces pour survivant

Lire page 124

VEUF

Rente de survivant de **40 % du gain assuré** si **marié au moment de l'accident** et :

- **Avoir des enfants à charge ayant eux-mêmes droit à une rente d'orphelin (18 ou 25 ans)**
- **Être lui-même invalide au 2/3**

Important

Formation AFA



232

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations en espèces pour survivant

Lire page 124

CONJOINT DIVORCE

Le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve lorsque l'assuré décédé **était tenu à aliment** envers elle/lui.

La rente se monte à la hauteur du montant versé pour son entretien mais au **max 20% du gain assuré**.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations en espèces pour survivant

Lire page 124

ENFANT

La rente d'orphelin se monte à **15% du gain assuré** si il est **orphelin de père ou de mère**.

Elle se monte à **25% du gain assuré** si les **deux parents** sont décédés.

Elle est versée jusqu'à ses 18 ans ou 25 ans en cas d'études.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations en espèces pour survivant

Lire page 124



Le total des rentes de veuf/veuve peuvent être réduites si :

- Le total des rentes (LAA) dépasse 70 % du gain assuré

ou

- Le total des rentes dépasse 90% du gain assuré (toutes rentes confondues des 2 premiers piliers)

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 124

Prestations en espèces pour survivant

RENTE COMPLEMENTAIRE LAA

Les rentes des trois piliers se combinent comme suit :

1. La rente AVS est versée en premier et toujours payée dans sa totalité.
2. La Rente AA vient ensuite. Elle complète les autres prestations pour atteindre le 90% du gain annuel assuré. On l'appelle la **rente complémentaire**.
3. La rente PP intervient selon les prestations légales de la LPP si la rente **AVS** et **AA** n'arrivent pas à couvrir le 90% du salaire de l'assuré.

**très important car vous
devrez l'expliquer à l'oral**

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Réduction et refus des prestations

Lire page 125-126

Cas de refus et réduction de prestation :

CONCOUR DE PLUSIEURS
DOMMAGE

ACCIDENT CAUSES PAR
LA FAUTE DE L'ASSURE

CRIMES ET DELITS

DANGERS
EXTRAORDINAIRES ET
ENTREPRISES
TEMERAIRES

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Réduction et refus des prestations

Lire page 125

Cas de refus et réduction de prestation :

CONCOUR DE PLUSIEURS DOMMAGE

- **Entièrement pris en charge** : Prestations de soins, remboursement des frais, l'allocation pour impotent et les indemnités journalières
- **Réduction de prestation** : Prestations d'invalidité, prestations pour survivants et indemnité pour atteinte à l'intégrité

Important

Formation AFA



Cas de refus et réduction de prestation :

ACCIDENT CAUSES PAR LA FAUTE DE L'ASSURE

- **Faute grave de l'assuré = pas de prestations** (sauf frais funéraire)
- **Négligence grave = réduction des prestations** possible pour les indemnités journalières lors des deux premières années mais au maximum 50%

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Réduction et refus des prestations

Lire page 126

Cas de refus et réduction de prestation :

CRIMES ET DELITS

- Possibilité pour l'assureur de réduire ou de refuser la prestation

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Réduction et refus des prestations

Lire page 126

Cas de refus et réduction de prestation :

DANGERS EXTRAORDINAIRES ET ENTREPRISES TEMERAIRES

- **Les prestations sont refusées si :** terrorisme, banditisme ou actes de guerre
- **Prestations en espèces réduites si :** bagarre, blessures suite à une grave provocation de l'assuré ou participation à des émeutes.

Les entreprises téméraires (base-jump, boxe, courses automobiles...) :

Réduction des prestations en espèce de **50%** ou **refus** de prestations

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Financement de l'assurance accident

Lire page 126

L'assurance accident est financée selon le **système de la couverture des besoins**.

- Les recettes courantes servent à financer les indemnités journalières, les prestations de soins et autres prestations de courte durée.
- Les réserves constituées par les assureurs doivent couvrir les rentes d'invalidité et de survivants.

Les fonds à disposition des assureurs proviennent **des primes, du rendement des capitaux** ainsi que **du produit d'actions récursoires** contre les éventuels tiers responsables de l'accident.

Important

Formation AFA



242

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

SUVA, assureurs privés autorisé et caisses-maladie reconnues

Lire page 127

Certaines entreprises ont **l'obligation** de conclure une assurance-accidents professionnels auprès de la **SUVA** (caisse nationale Suisse d'assurance en cas d'accident)

Les détails de l'affiliation sont réglés par la LAA et l'OAA.

Les principaux secteurs soumis sont :

- **Industrie du bâtiment**
- **Entreprises industrielles**
- **Entreprises de transports**
- **Administration fédérale et établissement de la confédération**
- **Etc**

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

SUVA, assureurs privés autorisé et caisses-maladie reconnues

Lire page 127

Les entreprises qui ne sont pas soumises à la SUVA doivent s'assurer contre les accidents professionnels doivent s'assurer auprès d'un assureur privé ou une caisse maladie reconnue.

La caisse supplétive LAA a été créée par les assureurs privés.

Elle leur sert de filet de sécurité et intervient :

- **Lorsque l'employeur n'est plus en mesure de faire face à ses engagements**
- **Lorsque l'organisme auprès duquel l'employeur a conclu une assurance devient insolvable.**

Important



LES ASSURANCES COMPLEMENTAIRES LAA

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

SUVA, assureurs privés autorisé et caisses-maladie reconnues

Lire page 127

Les employeurs peuvent étendre les prestations de leurs employés en concluant des assurances complémentaires.

Seules les assureurs privés peuvent proposer cette couverture car la SUVA n'en a pas le droit.

Important

Les principales complémentaires sont :

FRAIS DE GUERISONS	INDEMNITES JOURNALIERES	SALAIRE EXEDENTAIRE	PRESTATIONS EN ESPECES
• Division semi-privée ou privée • 100% des frais d'hospitalisation à l'étranger	• Inclusion des entreprises téméraires • Augmentation à 90 ou 100% du gain assuré • Versement du salaire pendant le délais d'attente de 2 jours	Couverture du salaire excédant le salaire max LAA	• Capital décès ou invalidité en plus des prestations légales versées

A close-up photograph of a white insurance form with the word 'Insurance' printed on it. Two white, oval-shaped pills are resting on the form. The form also features a grid and some text that is partially obscured.

ASSURANCE OBLIGATOIRE DES SOINS

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance obligatoire des soins

SIGNIFICATION :

Loi sur l'Assurance Maladie

DEBUT DE L'ASSURANCE MALADIE :

1914

OBLIGATION DE S'ASSURER DEPUIS :

1^{er} Janvier 1996

REMBOURSEMENTS :

*Selon TARMED et égaux dans toutes
les compagnies*

OBLIGATION DE S'ASSURER ?

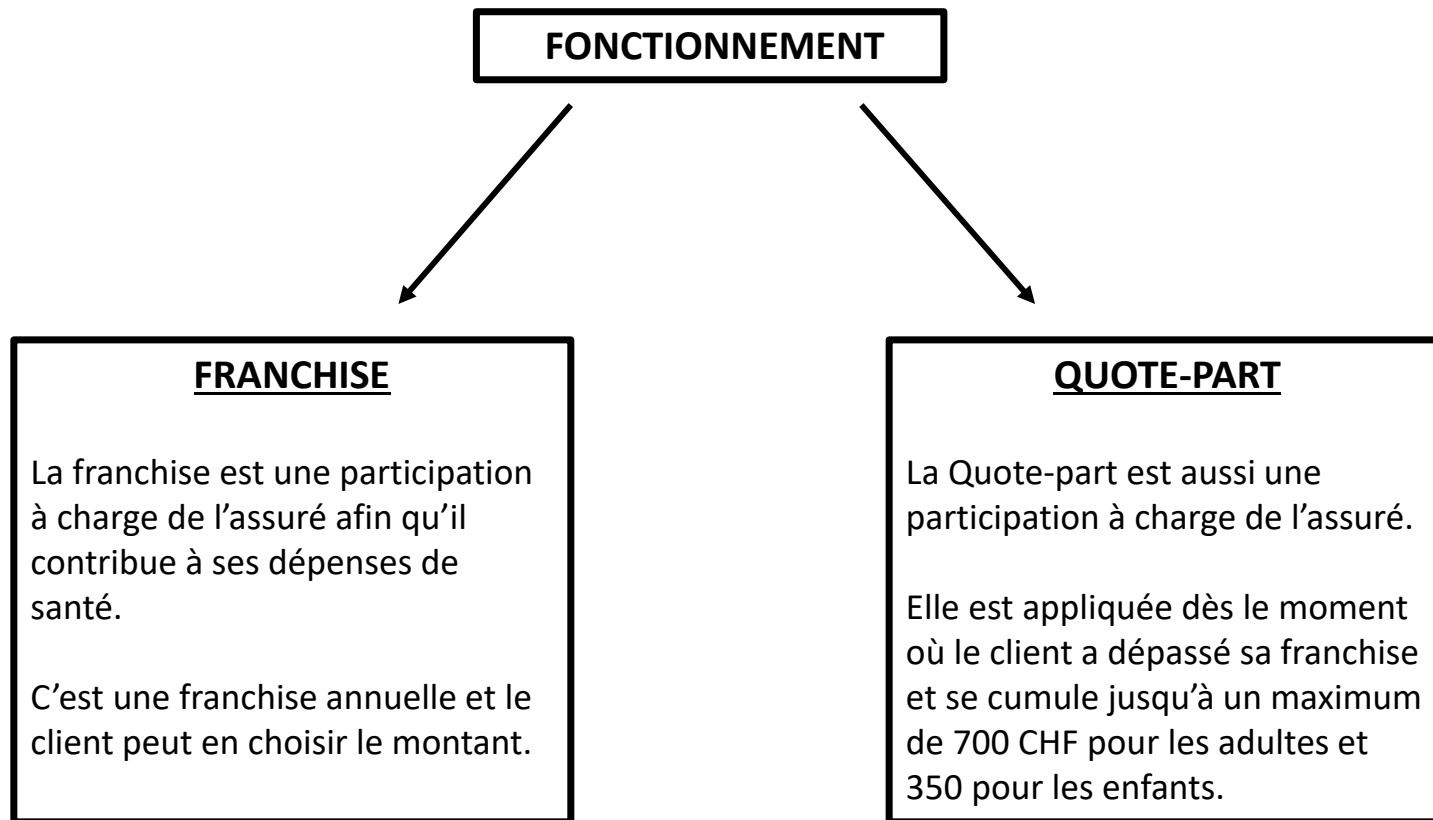
Oui

L'assurance obligatoire des soins est financée selon le système de la couverture des besoins

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance obligatoire des soins

La LAMAL est l'assurance maladie obligatoire et sert couvrir les besoins vitaux des assurés en cas de maladies ou d'accidents



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance obligatoire des soins

LES CATEGORIES DE PRIMES :

- **ENFANTS :** → 18 ans
- **JEUNES :** 19 -> 25 ans
- **ADULTES :** + 26 ANS

MATERNITE :

Absence de **FRANCHISE** et de **QUOTE-PART** pour tous les soins liés à la maternité (écographies, contrôle, accouchement...)

DUREE DE CONTRAT ET DELAIS DE RESILIATIONS :

- **CONTRAT :**
1 année reconductible tacitement
- **RESILIATION :**
 - 30 Novembre pour le 31 Décembre.
 - 31 Mars pour le 30 Juin (LaMal 300)

IMPORTANT : Si une personne travaille + de 8h par semaine, suppression de l'assurance accident.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance obligatoire des soins

Lire page 127

FRANCHISES :

ADULTES	ENFANTS
-	0
300	100
500	200
1000	300
1500	400
2000	500
2500	600

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance obligatoire des soins

Lire page 161

MODELES

BASIS

Libre choix du médecin

MEDECIN DE FAMILLE

Important

Obligation de choisir un médecin de premier recours et obligation de toujours le consulter dans un premier temps

TELEMEDECINE

Obligation de téléphoner au service agréé par la compagnie avant de consulter un médecin

MODELES LIGHT

- Obligation de consulter un médecin de la liste de la compagnie + respecter d'autres restrictions (obligation de consulter le médecin conseil avant une intervention chirurgicale)

RESEAU DE MEDECIN

Obligation de choisir un médecin de premier recours et obligation de toujours le consulter dans un premier temps. **Le médecin doit faire partie de la liste reconnue par la compagnie.**

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations de l'Assurance obligatoire de Soins

- Traitements ambulatoires dans **tous** les cantons
- Hospitalisation dans le **Canton de domicile et de travail** (15 francs de participation/jours pour les adultes)
- Médicaments issus de la liste des médicaments avec tarifs ou la liste des spécialités **médicaments génériques**
- Thérapies alternatives prodiguées par un **médecin**
- Transports remboursés à **50% max 500.-/an**
- Sauvetages remboursés à **50% max 5000.-/an**
- Urgences à l'étranger **prisent en charge selon accord bi-latéraux pour UE/AELE puis maximum double du tarif applicable dans le canton de domicile pour les autres pays du monde.**
- **Soins dentaires uniquement si maladies graves**
- Lunettes/lentilles remboursées à hauteur de **180.-/an jusqu'à 18 ans**

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Obligation d'avancer les prestations de l'assurance obligatoire des soins

En cas de doute entre différentes assurances concernant la prise en charge, l'assurance obligatoire des soins a une **obligation d'avancer les prestations**.

Ensuite elle pourra se retourner contre l'assurance responsable.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Les 4 facteurs déterminant les primes de l'assurance maladie

Le montant dépend des quatre facteurs suivants :

- **L'âge**
- **Le domicile**
- **Montant de la franchise**
- **Modèle d'assurance**



ASSURANCES SOCIALES ET IMPÔTS

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 168

Cotisation d'assurances sociales

Traitement fiscal des contributions des salariés

AVS	Les cotisations payées par le salarié sont déduites du salaire brut.
AI	
PP	Etant donné que seul le salaire net est imposable, aucun impôt sur le revenu n'est dû sur les cotisations.
AA	
PERTE DE GAIN MALADIE	

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Cotisation d'assurances sociales

Lire page 169

Traitement fiscal des rachats dans la PP :

Rachat dans la PP

Avec les rachats dans la caisse de pension, un salarié peut combler d'éventuelles lacunes dans sa prévoyance pro. (ex : années manquantes, divorce...)

Les rachats sont limités et cela est fixé par la LPP et le règlement de la caisse de pension.

Concernant les rachats, la loi définit les restrictions suivantes :

- Possibilité de rachat que lorsque les versements anticipés pour l'achat d'un bien immobilier est remboursé. (art 79b LPP)
- Si l'assuré dispose encore de fonds du 2^{ème} pilier sur des polices ou comptes de libre-passage, ils doivent être pris en compte. Le montant du rachat est donc réduit.
- Pour les indépendants qui font un rachat dans une caisse de pension, des parts du troisième pilier doivent être prises en compte.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Cotisation d'assurances sociales

Lire page 169

Traitement fiscal des rachats dans la PP :

Rachat dans la PP

Dans la mesure où les rachats peuvent être effectués, les apports sont généralement déductible du revenu imposable.

Il faut par contre tenir compte du délais de 3 ans avant un versement.

En effet, si l'assuré n'attend pas 3 ans avant de bénéficier de retrait en espèce, les autorités fiscales imposeront les déductions accordées.

Sauf si c'est après un divorce.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations issues des assurances sociales

Lire page 170

Traitement fiscal des versements en capital dus :

PP	
• Versement anticipé pour la propriété du logement • Versement en capital en cas de retraite • Versement en capital en cas de décès/invalidité • Versement en espèces en cas de sortie	Le versement est imposé comme revenu auprès de la confédération et des cantons mais séparément du reste des revenus. En effet, un tarif réduit s'applique. Le capital est par contre pris en compte pour l'impôt sur la fortune.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations issues des assurances sociales

Lire page 170

Traitement fiscal des versements en capital dus :

LAA

Le versement est effectué à titre de réparation morale et n'est soumis à aucune imposition.

Il est par contre imposé en tant que fortune pour le bénéficiaire.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations issues des assurances sociales

Lire page 170

Traitement fiscal des versements en capital dus :

**COMPLEMENTAIRE
LAA**

**Capital invalidité ou
décès**

Ce sont les mêmes dispositions que la PP.

Le versement est imposé comme revenu auprès de la confédération et des cantons mais séparément du reste des revenus. En effet, un tarif réduit s'applique.

Le capital est par contre pris en compte pour l'impôt sur la fortune.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations issues des assurances sociales

Lire page 170

Traitement fiscal des versements en rentes dues :

AVS / AI / PC

- Indemnités journalières et rentes
- Prestations complémentaires
- Allocation pour impotent

Les indemnités journalières et les rentes sont imposable à **100%** en tant que revenu.

Les frais, comme les dépenses liées aux moyens auxiliaires payées par la personnes, peuvent être déduits de ces impôts.

L'allocation pour impotent n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu et les **PC** non plus.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Prestations issues des assurances sociales

Lire page 170

Traitement fiscal des versements en rentes dues :

LAA et PGM Indemnité journalières et rentes	Les indemnités journalières et revenus des rentes sont, en plus des autres revenus, soumises à 100% à l'impôt sur le revenu.
PP • Rentes d'invalidité et rentes de survivants • Rente de vieillesse	Les indemnités journalières et revenus des rentes sont, en plus des autres revenus, soumises à 100% à l'impôt sur le revenu.

Important

Formation AFA





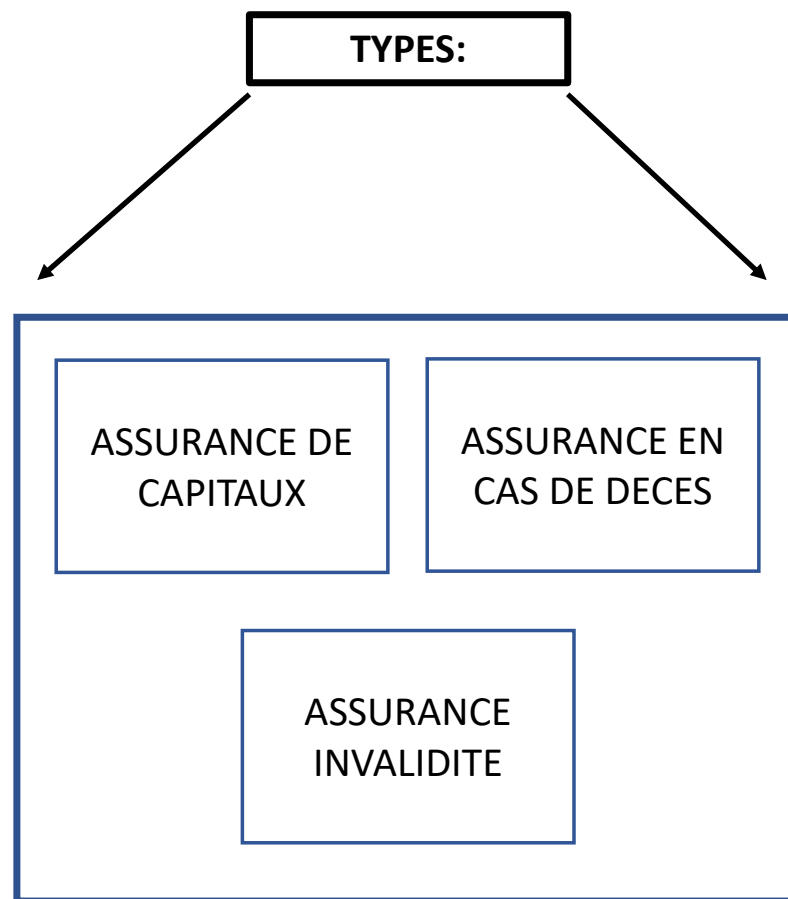
PREVOYANCE INDIVIDUELLE ET ASSURANCE VIE INDIVIDUELLE

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

La prévoyance individuelle



Important

Formation AFA





ASSURANCE DE CAPITAUX



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

La prévoyance individuelle

ASSURANCE DE
CAPITAUX

TYPES DE CONTRATS :

ASSURANCE EN
CAS DE VIE

ASSURANCE VIE
MIXTE

ASSURANCE LIEE
A DES FONDS

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

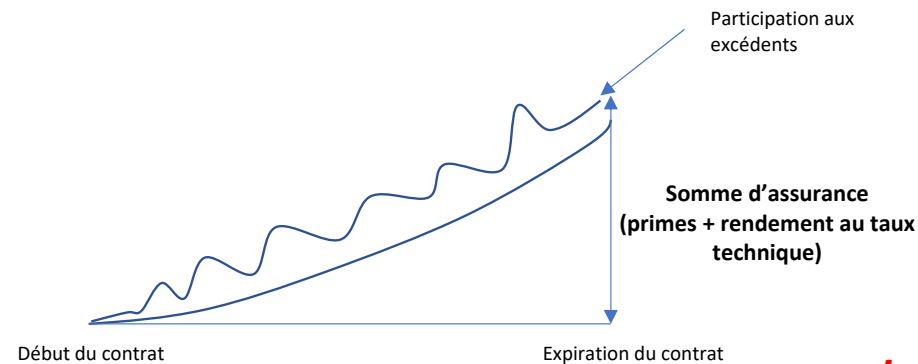
La prévoyance individuelle

ASSURANCE EN CAS DE VIE

L'assurance en cas de vie vise avant tout la constitution d'un capital.

La prestation dépend du sort de l'assuré à la fin du contrat :

- **En cas de vie** l'assurance verse la somme d'assurance et les éventuels excédents.
- **En cas de décès** les bénéficiaires reçoivent généralement les primes versées et éventuellement les excédents.



Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

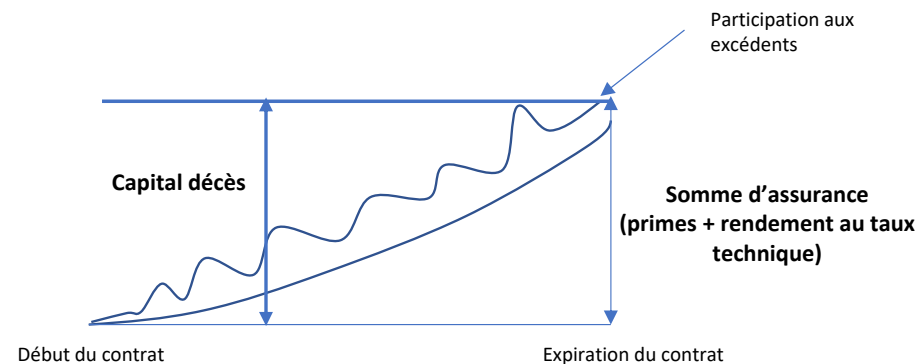
La prévoyance individuelle

ASSURANCE VIE MIXTE

L'assurance en cas de vie mixte comprend une épargne ainsi qu'une assurance de risque.

La prestation est la suivante :

- **En cas de vie** l'assurance verse la somme d'assurance et les éventuels excédents.
- **En cas de décès** les bénéficiaires reçoivent le capital prévu à l'échéance et éventuellement les excédants.



Important

Formation AFA

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

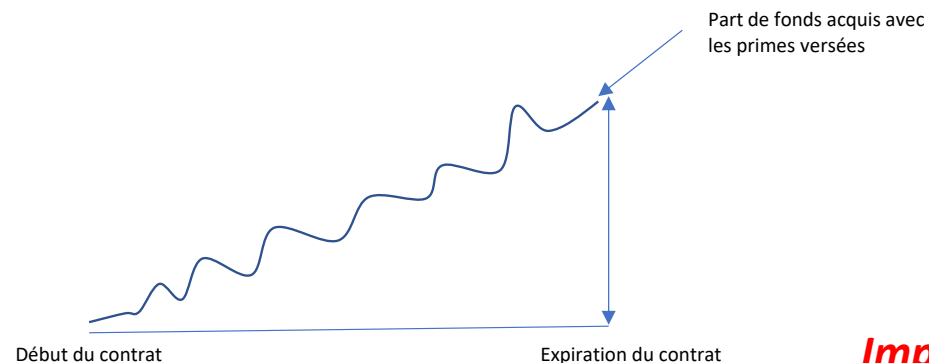
La prévoyance individuelle

ASSURANCE VIE LIEE A DES FONDS

L'assurance en cas de vie liée à des fonds comprend une épargne ainsi qu'une assurance de risque.

La prestation est la suivante :

- **En cas de vie** l'assurance verse la valeur des parts de fonds au prix du marché. Aucune somme n'est donc garantie par l'assureur.
- **En cas de décès**, si l'assurance de risque est souscrite, les bénéficiaires reçoivent le capital prévu à l'échéance. Si ce n'est pas le cas, seule la valeur des parts de fond au moment du décès sera versée



Important

Formation AFA





ASSURANCE EN CAS DE DECES



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

La prévoyance individuelle

ASSURANCE EN CAS DE DECES

TYPES DE CONTRATS :

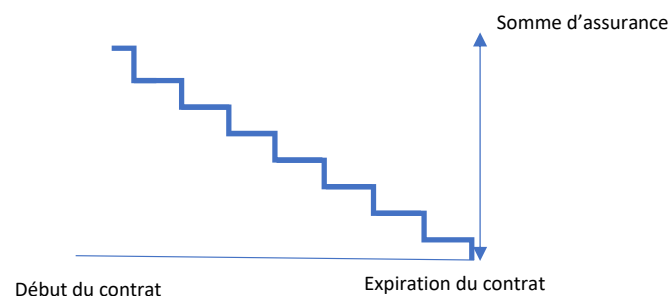
ASSURANCE DE RISQUE
DECES A CAPITAL

CONSTANT



ASSURANCE DE RISQUE
DECES A CAPITAL

DECROISSANT



Important Formation AFA

ASSURANCE D'INVALIDITE



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

La prévoyance individuelle

ASSURANCE INVALIDITE

L'assurance en cas d'invalidité consiste à couvrir l'incapacité de gain suite à une maladie ou un accident.

Le degré d'invalidité est calculée de la même manière que dans les assurances sociales.

On choisit le délais d'attente, le montant de la rente ainsi que la fréquence de versement.

Elle est indispensable pour les indépendants qui n'ont pas de 2^{ème} pilier et permet de combler les éventuelles lacunes des deux premiers piliers pour les salariés

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

La prévoyance individuelle

TROISIEME PILIER

DIFFERENCES

3 A

3B

Important

Formation AFA

	3A	3B
Personnes	Uniquement les personnes salariées ou indépendant	Ouvert à toutes personnes actives et non actives
Limitation du montant	Affilié caisse de pension : 7056.- /an Autres personnes actives : 20% du bénéfice net max. 35 380.- /an	Pas de limitation
Durée	Max 65 ans ou 70 ans si la personne continue son activité professionnelle	Libre choix
Transformation, rachat, mise en gage	- Transformation possible - Le rachat est possible que dans certains cas prévu par la loi - La mise en gage n'est autorisée que pour financer une résidence principale	Pas de restrictions
Choix du bénéficiaire	Le PA doit respecter l'ordre légal	Libre choix
Impôt sur le revenu	Pendant la durée du contrat : Possibilité de déduire les primes du revenu imposable A la fin du contrat : Imposition du capital à taux réduit	Pendant la durée du contrat : Primes déductible selon les Cantons A la fin du contrat : Capital non soumis à l'impôt (seul les rentes sont soumises)
Impôt sur la fortune	Pendant la durée du contrat : Exonéré A la fin du contrat : La prestation en capital fait partie de la fortune et est imposée comme telle.	Pendant la durée du contrat : La valeur de rachat est imposée comme fortune A la fin du contrat : La prestation en capital fait partie de la fortune et est imposée comme telle.

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

La prévoyance individuelle

Lire pages 209-222 du livre

Important

Formation AFA



A close-up photograph of several overlapping white insurance forms on a dark grey surface. The word 'Insurance' is printed in blue on one of the forms. Two white, oval-shaped pills are resting on the forms. The background is slightly blurred.

ASSURANCE MALADIE ET ASSURANCE ACCIDENTS PRIVEE

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance maladie individuelle privée

Lire page 258

PRESTATIONS PRINCIPALES ASSURANCE AMBULATOIRE

- TRANSPORT
- VOYAGES
- MEDECINES NATURELLES
- MEDICAMENTS

- LUNETTES
- MOYENS AUXILIAIRES
- PROMOTION DE LA SANTE
- PSYCHOTHERAPIE
- ORTHODONTIE

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance maladie individuelle privée

Lire page 258

ASSURANCES HOSPITALISATION

DIVISION COMMUNE	DIVISION SEMI-PRIVEE	DIVISION PRIVEE	DIVISION FLEXIBLE
Hospitalisation dans tous les hôpitaux publics de Suisse	Hospitalisation dans tous les hôpitaux publics et privées de Suisse (liste selon compagnies)	Hospitalisation dans tous les hôpitaux publics et privées de Suisse (liste selon compagnies)	Hospitalisation dans tous les hôpitaux publics de Suisse
Chambres communes (plusieurs lit)	Chambres Doubles	Chambres uniques	Chambres communes, doubles ou uniques
Pas de choix de médecin	Choix du médecin	Choix du médecin	Choix du médecin
Pas de franchises	Pas de franchises	Pas de franchises	Division Commune : pas de franchise
			Semi-privée : franchise
			Privée : franchise

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance maladie individuelle privée

Lire page 258

ASSURANCES DENTAIRES

TRAITEMENTS DENTAIRES

ORTHODONTIE

HONORAIRES

MOYENS AUXILIAIRES

CONTRÔLES DENTAIRES

Important

Formation AFA



Bases légales :

L'assurance accident est régie par la LCA.

Protection d'assurance :

Le risque d'accident constitue l'objet de l'assurance. Il est défini dans les CGA par la définition d'un accident au sens de l'assurance sociale.

L'assurance accident offre généralement les prestations suivantes :

- **Frais de guérisons**
- **Indemnités journalières en cas d'hospitalisation**
- **Capital invalidité et/ou capital décès**

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance accident privée

Lire page 258

La prime :

Elle dépend surtout de **la protection d'assurance, de la profession, de l'âge et du sexe.**

Financement :

Système de couverture des besoins

Important

Formation AFA



284

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Assurance accident privée

Lire page 258

Champ d'application :

Assurance individuelle :

- Pour les salariés en complément de la LAA
- Pour les indépendants comme alternative à la LAA
- Pour les personnes non-actives comme complément à la LAMAL

Assurance collective :

Entreprises et autres organisations (assurance accident des visiteurs, assurance accident des manifestations...)

Important

Formation AFA



285



ASSURANCE DES INDEMNITES JOURNALIERES

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 267

Besoin d'assurance et solutions possibles

Salaire en cas de maladie :

SALARIES

En vertu de **l'obligation de l'employeur de continuer à verser le salaire**, les salariés empêchés de travailler sans que ce soit leur faute ont droit au salaire selon l'Echelle des années de travail.

Les empêchements qui permettent ce droit au salaire sont :

- La maladie
- L'accident
- La grossesse
- La maternité
- Le service militaire
- etc

INDEPENDANTS

Les indépendants ne bénéficient pas d'une telle protection.

Lorsqu'il ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle, ils ne reçoivent aucun revenu.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Obligation de l'employeur de continuer à verser le salaire

Lire page 268

1. Condition de cette obligation :

Selon l'article 324a C.O., l'employeur est tenu de verser le salaire uniquement pour un contrat conclu pour une durée supérieur à 3 mois (CDD) ou lorsqu'il a duré plus de 3 mois (CDI).

2. Durée de l'obligation :

Ce même article indique aussi la durée du droit au paiement obligatoire du salaire.

A savoir, 1^{ère} année de service = 3 semaines et ensuite cela augmente en fonction du nombre d'années de service.

Il existe 3 Echelles différentes :

- **Bernoise**
- **Bâloise**
- **Zurichoise**

Ces trois Cantons ont l'obligation de suivre leurs obligations mais les autres Cantons décident de l'Echelle qu'ils veulent suivre.

Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Obligation de l'employeur de continuer à verser le salaire

Lire page 269

	Echelle bâloise BS, BL	Echelle bernoise BE, AG, OW, SG, Suisse romande	Echelle zurichoise ZH, GR
1 ^{re} année de service	3 semaines	3 semaines	3 semaines
2 ^e année de service	2 mois	1 mois	8 semaines
3 ^e année de service	2 mois	2 mois	9 semaines
4 ^e année de service	3 mois	2 mois	10 semaines
5 ^e année de service	3 mois	3 mois	11 semaines
6 ^e année de service	3 mois	3 mois	12 semaines
7 ^e année de service	3 mois	3 mois	13 semaines
8 ^e année de service	3 mois	3 mois	14 semaines
9 ^e année de service	3 mois	3 mois	15 semaines
10 ^e année de service	3 mois	4 mois	16 semaines
11 ^e année de service	4 mois	4 mois	17 semaines

Important

Formation AFA

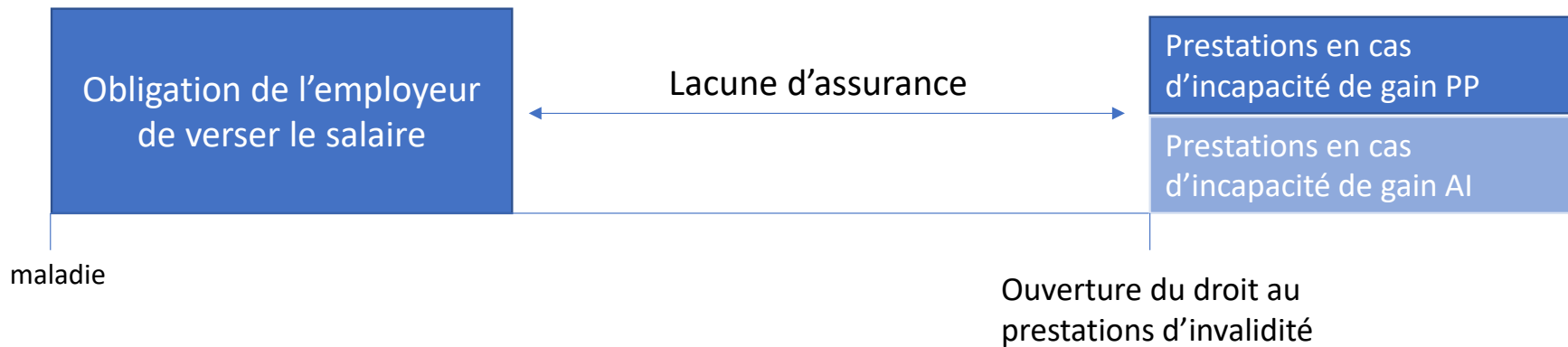


ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

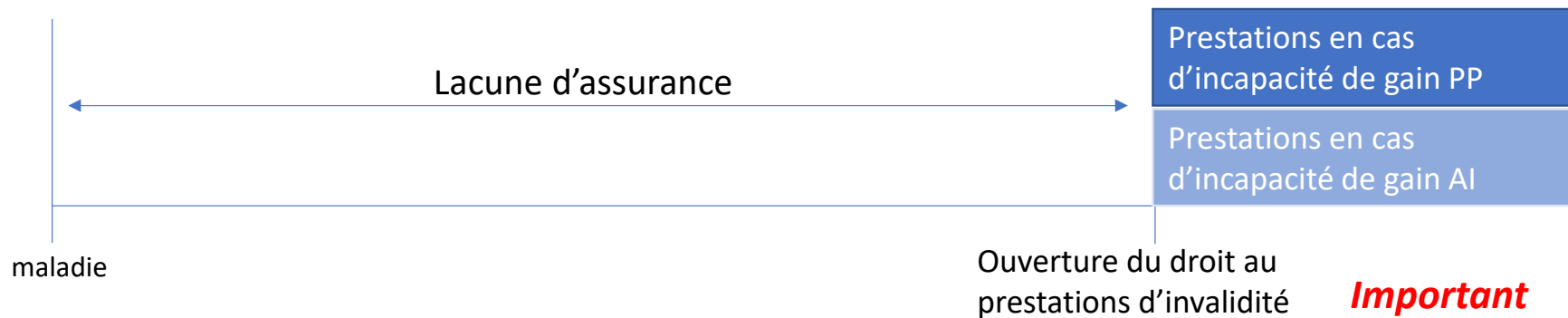
Besoin des salariés et des indépendants

Lire page 270

Salariés :



Indépendant :



Important

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 271

Besoin des salariés et des indépendants

Il existe deux variantes de solutions d'assurance

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LAMAL

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LCA

Important

Formation AFA



291

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 271

L'assurance d'indemnités journalières selon LAMAL

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LAMAL

On distingue deux types de contrat :

- L'assurance individuelle
- L'assurance collective

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 271

L'assurance d'indemnités journalières selon LAMAL

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LAMAL

L'assurance individuelle :

Peuvent conclure une assurance d'indemnités journalières maladie selon la LAMAL les personnes :

- Ayant leur domicile en Suisse ou exerçant une activité lucrative en Suisse
- Âgée d'au moins 15 ans révolu et n'ayant pas encore atteint l'âge de la retraite

Les caisses maladie sont tenues d'accepter toutes les personnes qui désirent s'assurer. Elles peuvent émettre des réserves pour maladies existantes ou maladies antérieures.

Cette réserve ne peut pas excéder 5 ans.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 271

L'assurance d'indemnités journalières selon LAMAL

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LAMAL

L'assurance collective :

Dans l'assurance collective, c'est l'employeur qui conclut le contrat avec la caisse maladie.

Les principes concernant les réserves sont les mêmes que pour l'assurance individuelle.

Lorsqu'un salarié change d'emploi, la LAMAL lui donne le droit de passer à l'assurance individuelle dans un délai de 30 jours.

L'employeur doit informer par écrit les collaborateurs quittant l'entreprise de leur droit de passage.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 271

L'assurance d'indemnités journalières selon LAMAL

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LAMAL

Protection d'assurance :

Elle couvre :

- **Maladie**
- **Maternité**
- **Eventuellement accident**

Elle offre une indemnité journalière selon l'indemnité convenue. Celle-ci prend naissance à partir de 50% d'incapacité de travail en général.

Attention :

On peut couvrir l'intégralité du salaire mais les primes sont très élevées. La plupart des caisses n'offrent d'ailleurs que des montants limités.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 271

L'assurance d'indemnités journalières selon LAMAL

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LAMAL

Prime :

La prime dépend de :

- L'indemnité
- L'âge d'entrée
- De la région

Généralement la prime est divisée en deux entre l'employeur et l'employé.

Le système de financement est la couverture des besoins

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 274

L'assurance d'indemnités journalières selon LCA

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LCA

On distingue deux types de contrat :

- L'assurance individuelle (plutôt rare)
- L'assurance collective

Important

Formation AFA



297

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 275

L'assurance d'indemnités journalières selon LCA

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LCA

Protection d'assurance :

Elle couvre :

- **Maladie**
- **Maternité (peut aussi l'exclure)**
- **Eventuellement accident**

Elle offre une indemnité journalière selon l'indemnité convenue. Celle-ci prend naissance à partir de 50% d'incapacité de travail en général.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 275

L'assurance d'indemnités journalières selon LCA

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LCA

Dans l'assurance collective, c'est l'employeur qui conclut le contrat avec l'assureur.

Les réserves ne disparaissent pas forcément au bout de 5 ans contrairement à la LAMAL.

Lorsqu'un salarié change d'emploi, il ne peut pas forcément passer à l'assurance individuelle. S'il le souhaite, il devra remplir un questionnaire médical.

Le plafond de prise en charge de l'indemnité journalière est généralement beaucoup plus élevée que la LAMAL.

Important

Formation AFA



299

ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 271

L'assurance d'indemnités journalières selon LCA

INDEMNITE JOURNALIERE
SELON LA LCA

Prime :

La prime dépend de :

- L'indemnité
- L'âge d'entrée
- Le sexe
- De la région

Généralement la prime est divisée en deux entre l'employeur et l'employé.

Le système de financement est la couverture des besoins

En cas de cours défavorable des contrats, l'assureur adapte en général les prime. C'est ce qu'on appelle un assainissement de contrats.

Important

Formation AFA



ASSURANCES DE PERSONNES ET ASSURANCES SOCIALES

Lire page 274

L'assurance d'indemnités journalières

L'employeur **peut se libérer de son obligation de continuer à payer le salaire** lorsqu'une assurance indemnité journalière est souscrite.

Il doit juste payer le 80% du salaire pendant le délais d'attente.

Important

Formation AFA

